NQ00 MUJER · RAZÓN Y TESTIMONIO

Resumen en español

¿Dice el islam que la mujer tiene «la mitad de inteligencia»? Lo que dice el hadiz de las «deficientes en razón y religión», sus variantes y textos parecidos

Comprobado en las páginas originales (hadithunlocked, Shamela, comentarios coránicos en línea, escaneos de archive.org); con 8 agentes de búsqueda cuyos hallazgos revisé yo.

نقص العقل

El hadiz existe, pero no dice «la mitad de inteligencia». El texto (Bujari 304, 1462, 2658; Muslim 79; Abu Dawud 4679; Tirmidhi 2613; Ahmad 8862) dice que las mujeres son **«naqisat ʿaql wa-din»**, «deficientes en razón y religión», y **el propio Profeta lo explica**: la «deficiencia de razón» es que **el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre** (Corán 2:282); la «deficiencia de religión» es que **no rezan ni ayunan cuando menstrúan**. La búsqueda de «نصف عقل» («mitad de razón») dio resultado **negativo** en todos los hadices y comentarios leídos. La fórmula más parecida es de **derecho penal**: «el ʿaql de la mujer es la mitad del ʿaql del hombre», pero ahí **ʿaql significa diya** (precio de sangre; Bayhaqi 16407, atribuido a ʿAli, con cadena cortada; Nasaʾi 4805, débil). **Pero no basta con eso**: el texto sí dice «deficientes en razón», y varios exégetas y juristas de primer orden —al-Razi, al-Baydawi, Ibn Kathir, Ibn Qudama, al-Alusi— lo generalizaron a una superioridad intelectual del hombre; mientras que otros —al-Mazari, al-Nawawi, Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim— lo limitan a la **precisión al retener (dabt) en el testimonio**; y en el siglo XIX, Tahtawi, ʿAbduh y Qasim Amin discuten la causa (ignorancia y falta de educación, no naturaleza). Cada punto remite a una tarjeta con la página original.

1 · El hadiz, sus variantes y los textos relacionados

FUENTE	QUÉ DICE	GRADO / NOTA	TARJETA
Bujari 304 (256 H) · Abu Saʿid al-Judri	«ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». Explica el Profeta: «deficiencia de razón» = el testimonio de la mujer, «como la mitad del testimonio del hombre»; «deficiencia de religión» = no reza ni ayuna menstruando	Muttafaq ʿalayh	NQ01
Muslim 79 · Ibn ʿUmar	«أغلب لذي لب منكن». «El testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre; esa es la deficiencia de la razón»; «permanece noches sin rezar y rompe el ayuno en Ramadán: esa es la deficiencia de la religión»	Sahih (Muslim)	NQ02
Bujari 2658 · Abu Saʿid	Solo la parte del testimonio, en el Libro de los testimonios	Misma cadena que 304	NQ03
Bujari 1462 · Abu Saʿid · Zaynab	La frase y, después, la consulta de Zaynab (mujer de Ibn Masʿud) sobre su limosna	Sahih	NQ04
Abu Dawud 4679 · Ibn ʿUmar	Variante «ناقصات عقل ولا دين»; mismas dos explicaciones	Sahih (al-Albani)	NQ05
Tirmidhi 2613 · Abu Huraira	«أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي»; la menstruación: «tres y cuatro [días]»	Sahih (al-Albani)	NQ06
Ahmad 8862 · Abu Huraira	Variante «nawaqis ʿuqul» (plural); Zaynab pregunta qué es la deficiencia; texto impreso termina «...شهادة المرأة نصف شهادة» (sin «الرجل»)	Cadena buena (Shuʿayb)	NQ07
Ibn Hibban 3323 · Ibn Masʿud	«Dijo ʿAbd Allah: no hay entre los deficientes en razón y religión quienes más dominen a los hombres con mando sobre su asunto que las mujeres»; testimonio y días sin rezar. No queda claro si cita al Profeta	Débil (Shuʿayb)	NQ08
Ibn Abi Shayba 31048 · Ibn Masʿud	En primera persona de Ibn Masʿud, «deficiente en religión y criterio», sin «قال رسول الله»	Sin grado en el sitio	NQ09
Nasaʾi 4805 · ʿAmr ibn Shuʿayb	«El ʿaql de la mujer es como el ʿaql del hombre hasta que alcanza un tercio de su diya» (ʿaql = diya)	Débil	NQ10
Bayhaqi 16407 · ʿAli (por Ibrahim al-Nakhaʿi)	«El ʿaql de la mujer es la mitad del ʿaql del hombre en la vida y en lo que es menos»: la fórmula más cercana a «mitad de razón» que existe, y es de derecho penal (diya)	Cadena cortada	NQ11
Bujari 3411 · Muslim 2431 · Abu Musa	«Han alcanzado la perfección muchos hombres, y de las mujeres solo Asiya y Maryam»; ʿAʾisha por encima de las demás «como el tharid»	Muttafaq ʿalayh	NQ12
Bujari 4425 · Abu Bakra	«No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer» (otro tema: gobierno)	Sahih (otro tema)	NQ13
Abu Dawud 236 · ʿAʾisha	«Las mujeres son las hermanas gemelas de los hombres» (contexto: baño ritual)	Discutido	NQ14
Bujari 2731 · Tirmidhi 3883	Umm Salama aconseja y el Profeta lo sigue en Hudaybiya; Abu Musa: los Compañeros hallaban conocimiento en ʿAʾisha	Sahih / hasan sahih	NQ15, NQ16

Colores de la columna «Grado / nota»: verde = texto firme · ocre = texto con variante o cadena discutida · rojo = otro significado de «ʿaql» (diya) o de otro tema.

Lo que dijeron los sabios tempranos, medievales y del siglo XIX sobre «la deficiencia de razón» de la mujer

Cada fila remite a una tarjeta con la página original. «Lectura» es mi clasificación del pasaje concreto leído, no una etiqueta de toda la obra del autor.

علماء

2 · Qué dijeron los sabios, por orden de época aproximada

SABIO / FUENTE	QUÉ DICE	LECTURA	TARJETA
Ibn Mas'ud (Ibn Abi Shayba; Ibn Hibban)	«No he visto... deficiente en religión y criterio...»; las dos explicaciones: menstruación y testimonio de dos mujeres con un hombre	Limita al testimonio	NQ08, NQ09
'Umar, 'Ali, Ibn 'Umar, al-Zuhri, Makhul, al-Sha'bi, Shurayh (vía Ibn al-Qayyim)	Dos clases de testimonio: a solas, en lo que solo ellas ven; con hombres, en dinero; no en divorcio, matrimonio, sangres ni penas fijas. Sin hablar de razón. Relatos que admiten el testimonio de cuatro ('Umar), diez ('Ali) u ocho mujeres ('Ata')	Limita; con variación	NQ17, NQ20, NQ21
Tawus y 'Ata' ('Abd al-Razzaq)	Las mujeres testifican con los hombres «en todo»; la excepción del adulterio es por recato, no por razón; 'Ata' admite hasta dos mujeres + tres hombres en el adulterio	Cualifica	NQ18, NQ19
Malik (179 H)	Tabla: no con un hombre ni sin él en talión, penas fijas, matrimonio, divorcio...; sí en deudas y bienes; solas en el parto, la lactancia, los defectos de las mujeres	Limita al testimonio	NQ22
Nahj al-balagha, sermón 80 (atribuido a 'Ali; compilación de al-Radi, m. 406 H), en transcripción de un foro	«Las mujeres son deficientes en fe, en parte y en razones»: la fe = menstruación; la parte = herencia, la mitad; las razones = el testimonio de dos mujeres = uno de hombre	Limita a reglas legales (fuente débil)	NQ53
Wahb ibn Munabbih, en Ibn Qutayba (m. 276 H)	«Dios castigó a la mujer con diez cosas... la hizo deficiente en razón y religión... y no habrá profeta entre ellas»; sin cadena	Generaliza (como castigo)	NQ23
Abu 'Ubayd (224 H) y al-Tabari (310 H)	«Dalal» en 2:282 = olvido de una parte del testimonio; explicación por el olvido, no por «razón»	Limita al testimonio	NQ24, NQ25
al-Maturidi (333 H)	Las mujeres «fueron hechas» para el descuido y la «deficiencia de razón y religión» → duda en los hudud → no valen en ellos	Generaliza (en el testimonio)	NQ26
al-Jattabi (388 H)	El fundamento del testimonio es la razón con la honradez; el testimonio del «descuidado» es débil aunque sea piadoso	Limita al testimonio	NQ36
Ibn Hazm (456 H)	Acepta «dos mujeres = un hombre» solo por mandato textual; niega diferencia racional en mentir o descuidarse; tacha de débil la «sunna» de al-Zuhri; restringe «no prosperará...» al califato; sostiene que hubo profetisas (Maryam, la madre de Musa, la de Isaac)	Cualifica o rechaza	NQ43–NQ46
al-Mazari (536 H) y al-Nawawi (676 H)	«Esa es la deficiencia de la razón» = «señal» de ella; «ellas son escasas en precisión»; la «deficiencia de religión» puede ser un mandato; discrepancia sobre qué es la razón	Limita a la precisión	NQ39, NQ40
al-Razi (606 H)	2:282: «el olvido prevalece en la naturaleza de las mujeres» (frío y humedad); 4:34: «no hay duda de que las razones de los hombres y sus conocimientos son más»	Generaliza (naturaleza)	NQ28, NQ30
Ibn Qudama (620 H)	«La mujer es deficiente en razón y escasa en criterio»; no juez, no gobernante, ni su testimonio «aunque hubiera con ella mil mujeres» sin un hombre	Generaliza	NQ42
al-Qurtubi (671 H)	Abu 'Ubayd: dalal = olvido parcial; y «lo correcto es que Maryam es profetisa»	Limita / cualifica	NQ25, NQ47
al-Baydawi (c. 685 H)	2:282: «indicio de la deficiencia de su razón y la escasa precisión»; 4:34: «perfección de la razón y buen gobierno» de los hombres → profecía, imamato, testimonio...	Generaliza (4:34)	NQ27, NQ31
Ibn Taymiyya (728 H) e Ibn al-Qayyim (751 H)	«La mitad de su testimonio es por la debilidad de la razón, no de la religión»; la 'adala de la mujer es igual a la del hombre; sin riesgo de olvido, sin «mitad»; la mujer «en la mitad» en cinco juicios (testimonio, herencia, diya, 'aqiqa, manumisión)	Limita a la precisión	NQ48, NQ49
Ibn Kathir (774 H)	2:282: «por la deficiencia de la razón de la mujer» (patrimonial); 4:34: «el hombre es mejor que la mujer; por eso la profecía es solo de hombres»	Limita (2:282); generaliza (4:34)	NQ29, NQ32
Ibn Hayar (852 H) y al-'Ayni (855 H)	«Sin reproche ni censura»; la escasa precisión indica deficiencia de razón; «proviene de la creación original»; el pecado va ligado a la ingratitud, no a la deficiencia; rechazan que 'aql sea diya	Limita a la precisión; la ve innata	NQ37, NQ38, NQ41
al-Shawkani (1250 H / 1834)	2:282: «por la debilidad de las mujeres»; 4:34: cargos de gobierno y guerra (sin «razón» ni «religión»)	Limita	NQ34
al-Alusi (1270 H / 1854)	«Ha llegado que son deficientes en razón y religión y los hombres lo contrario»; por eso la profecía y el mensaje «según lo más conocido»	Generaliza	NQ33
Tahtawi (1290 H / 1873)	La «ligereza de razón» de las mujeres viene de la ignorancia; los dichos sobre «la falta de perfección de sus razones» «no se aplican a todas las mujeres»; defiende enseñarles a escribir	Cualifica o rechaza	NQ51
Siddiq Hasan Jan (1307 H / 1890)	Añade «por la deficiencia de su razón y su precisión» (2:282) y «el exceso de razón y de religión» (4:34) a lo que decía al-Shawkani	Generaliza	NQ35
Muhammad 'Abduh / Rida, Manar (m. 1905)	Rechaza la explicación por el temperamento («no comprobada»); la causa es no ocuparse de las finanzas; en lo doméstico, su memoria es mejor que la del hombre	Cualifica (causa social)	NQ50
Qasim Amin (1899; m. 1908)	Concede que «la mujer ahora es deficiente en razón y muy astuta» pero es «efecto de la ignorancia y la decadencia»; la educación es el remedio	Cualifica (causa social)	NQ52

Colores de la columna «Lectura»: rojo = atribuye a la naturaleza o al género una inferioridad de razón más allá de la regla del testimonio · ocre = la limita al testimonio, a la precisión al retener o a reglas legales · verde = la cualifica o la rechaza.
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

NQ00C MUJER · RAZÓN Y TESTIMONIO · LECTURAS

Resumen en español

Cuatro lecturas del hadiz, y lo que se puede y no se puede afirmar

Resumen de lo comprobado en las tarjetas NQ01–NQ53.

قراءات

CUATRO LECTURAS EN LA TRADICIÓN

- **1 · «Deficiencia = regla del testimonio / precisión (dabt)».** Al-Jattabi, al-Mazari, al-Nawawi, Ibn Hayar, al-ʿAyni, Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim (NQ36, NQ37, NQ39–NQ41, NQ48–NQ49). Ibn Taymiyya: la mitad es por la razón (la precisión), no por la religión; la rectitud de la mujer es igual a la del hombre; donde no se teme el olvido (parto, lactancia, lo que ven), no hay «mitad».
- **2 · «Superioridad general del hombre en la razón».** Al-Razi (4:34: «no hay duda…»), al-Baydawi (4:34), Ibn Qudama, Ibn Kathir (4:34), al-Alusi, Siddiq Hasan Jan (NQ28, NQ30–NQ33, NQ35, NQ42). Se usa para el imamato, la judicatura y hasta la profecía.
- **3 · «ʿAql = diya».** Referida por Ibn al-Tin, «de algunos», y rechazada por Ibn Hayar y al-ʿAyni («el contexto lo rechaza», NQ37, NQ41). Existe, en cambio, el uso real de «ʿaql» como diya (NQ10, NQ11).
- **4 · «La causa es social o de costumbre».** Tahtawi, ʿAbduh y Qasim Amin (NQ50–NQ52). Los dos primeros no niegan la regla ni la premisa del olvido en finanzas; Qasim Amin concede la «deficiencia» como hecho de su época y la declara efecto de la ignorancia. **Ojo:** Ibn Hayar (NQ37) ve la misma «deficiencia» como «de la creación original».

LO QUE SE PUEDE AFIRMAR CON BASE EN LO LEÍDO

- El hadiz de las «naqisat ʿaql wa-din» es de Bujari y Muslim, con variantes de cuatro Compañeros (Abu Saʿid, Ibn ʿUmar, Abu Huraira, Ibn Masʿud); **en ningún texto leído aparece «mitad de inteligencia»**.
- En los textos más firmes (NQ01, NQ02, NQ03), el propio Profeta explica la «deficiencia de razón» por la regla del testimonio y la «de religión» por no rezar ni ayunar durante la menstruación. Ibn Hayar y al-Nawawi aclaran que ni lo uno ni lo otro es, en sí, motivo de reproche o pecado (NQ37, NQ38, NQ40).
- La tradición **no es unánime**: unos limitan el motivo a la precisión (Ibn Taymiyya, al-Mazari), otros lo generalizan (al-Razi, Ibn Qudama, al-Alusi); en el siglo XIX unos lo refuerzan (Siddiq Hasan Jan) y otros lo atribuyen a la ignorancia (Tahtawi, ʿAbduh, Qasim Amin).
- Las propias reglas jurídicas son más variadas que «dos mujeres = un hombre»: a solas valen en lo que solo ellas ven (NQ20, NQ22, NQ49); Tawus y ʿAtaʾ las aceptan con los hombres «en todo»; ʿUmar y ʿAli habrían admitido su testimonio en un divorcio y en un homicidio (NQ21); Ibn Hazm niega que se base en psicología (NQ44).

LO QUE NO SE PUEDE AFIRMAR

- **«Todos los musulmanes creen que la mujer tiene la mitad de inteligencia.»** No: la fórmula no está en los textos leídos, y los sabios que la tratan la limitan a la precisión en el testimonio o discuten su causa.
- **«El islam nunca ha dicho que las mujeres sean inferiores en razón.»** Tampoco: el hadiz dice «deficientes en razón», y exégetas de primer orden lo generalizaron (NQ28, NQ30–NQ33, NQ35, NQ42). La lectura restringida tiene respaldo clásico, pero no es la única.
- **«El hadiz es débil.»** No: está en Bujari y Muslim (solo son débiles las variantes de Ibn Masʿud en Ibn Hibban 3323 según Shuʿayb, y los textos de «ʿaql = diya»).
- **«En el hadiz, ʿaql significa diya.»** Es una lectura que Ibn Hayar y al-ʿAyni rechazan.
- **«El Corán dice que la mujer olvida más.»** 2:282 dice «para que si una de ellas se extravía, la otra la recuerde» y ya; atribuirlo a su naturaleza (al-Razi, humores) o a la falta de dedicación (ʿAbduh) es interpretación.

Todas las afirmaciones remiten a una tarjeta con la página original; las clasificaciones («generaliza», «limita») son mías y se refieren al pasaje leído.

Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

Qué leí yo, qué no, y las correcciones

Los resultados negativos importan: dicen hasta dónde llega cada afirmación.

مصادر

Cómo se hizo. Ocho agentes de búsqueda (modelo pequeño) dieron unas 275 pistas; **solo cuenta lo que yo abrí y leí en la página original** (hadithunlocked, Shamela, comentarios en línea) o, para los dos autores del siglo XIX con escaneo, en la imagen de la página. Las capturas en árabe son de la página original; las traducciones son literales y mías, con las dudas señaladas en cada tarjeta.

Lo que leí yo mismo

FUENTE Y LUGAR	QUÉ ES	ESTADO	TARJETAS
hadithunlocked.com: Bujari 304, 1462, 2658, 2731, 3411, 4425; Muslim 79; Abu Dawud 236, 4679; Tirmidhi 2613, 3883; Ahmad 8862; Ibn Hibban 3323; Ibn Abi Shayba 31048; Nasa'i 4805; Bayhaqi 16407; ʿAbd al-Razzaq 15478, 15486, 15487	Texto árabe, cadena y calificaciones que imprime el sitio (a veces con otro número de edición)	Leído y capturado	NQ01–NQ19
Shamela: Ibn Hayar (Fath al-bari 1/406–407), al-Nawawi (2/66–68), al-ʿAyni (3/271), al-Jattabi (1/316), Ibn Qutayba (ʿUyun al-ajbar 4/110–111), Ibn Qudama (Mugni 10/36), Ibn Hazm (Muhalla 8/487–488 y 528; Fisal 5/12–13), Ibn al-Qayyim (Turuq pp. 126–131), Rida (Manar 3/103–104)	Página con volumen y número de página visibles en la fuente	Leído y capturado	NQ20–NQ23, NQ36–NQ50
Exégesis en línea: al-Tabari, al-Qurtubi (2:282 y 3:42), Ibn Kathir (2:282, 4:34), al-Baydawi, al-Razi, al-Maturidi, al-Alusi, al-Shawkani, Siddiq Hasan Jan	Texto de las páginas web de comentarios (sin paginación impresa)	Leído y capturado	NQ24–NQ35, NQ47
Foro de la Atabat al-ʿAbbasiyya (forums.alkafeel.net): sermón 80 del Nahj al-balagha	Texto del sermón copiado por un usuario del foro; no es una edición con volumen y página; lo marco «fuente secundaria»	Leído y capturado (fuente débil)	NQ53
archive.org: Tahtawi (al-Murshid al-amin, 1872, ed. 2012, pp. 143–144) y Qasim Amin (Tahrir al-mar'a, 1899, ed. 1996, p. 55)	Localizados por mi agente en el texto OCR; yo descargué las imágenes de página, comprobé que son legibles y dibujé el resaltado con las coordenadas del OCR	Leído y capturado (imagen)	NQ51, NQ52

Lo que no leí (pistas de agentes, sin verificar)

FUENTE	POR QUÉ NO LA USO	ESTADO	TARJETAS
Ibn Rushd (Averroes), comentario a la República de Platón (traducción inglesa) sobre las capacidades de las mujeres	Pista de agente (OCR de archive.org); no leída	Sin verificar	—
Qadi ʿIyad (Ikmal al-muʿlim), Ibn Battal, al-Kirmani, ʿAli al-Qari (Mirqat), al-Mubarakfuri (Tuhfat al-ahwadhi), al-Shafiʿi (Umm), al-Sarakhsi, al-Kasani, al-Mawardi, al-Yuwayni, Ibn ʿAbidin, Ibn ʿAbd Rabbih (ʿIqd), al-Zarkashi (al-Ijaba)	Pasajes que mis agentes sacaron de escaneos OCR (muchos ilegibles) o de textos que yo no abrí. Dejo estas fuentes como pistas, no como citas	Sin leer	—
Mudawwana de Sahnun y Ibn Abi Shayba (directamente)	Solo los cito a través de Ibn al-Qayyim; no leí el original	Segunda mano	NQ20–NQ22

Resultados negativos, correcciones y cautelas

ASUNTO	QUÉ PASÓ	TIPO	TARJETAS
Fórmula «نصف عقل» («mitad de razón»)	Busqué en los hadices y comentarios leídos: no aparece como dicho del Profeta. Solo hay «ʿaql = diya» en derecho penal (NQ10, NQ11)	Resultado negativo	NQ10, NQ11
Páginas del Manar que citaba mi agente (3/124–125)	En la edición de Shamela que leí, ʿAbduh sobre 2:282 está en 3/103–104; las páginas que decía el agente corresponden a 2:286. Corregido	Corrección	NQ50
Califa «no prosperará...» y «la profecía solo de hombres»	No son textos sobre inteligencia: los incluyo porque los exégetas los encadenan con la «perfección de la razón» (NQ31–NQ33)	Aclaración	NQ13, NQ31–NQ33
Anotaciones de grado en hadithunlocked	El sitio muestra a veces notas de crítica bajo otro número (p. ej., 4818 para Nasa'i 4805; 8938 para Ahmad 8862): las cito con reserva	Cautela	NQ07, NQ10, NQ11
Fechas de muerte de los autores	Las pongo de memoria (dato general) salvo donde la página las muestra; al-Baydawi (685 o 691 H) no lo verifiqué	Cautela	—

Bujari 304: «No he visto a nadie deficiente en razón y religión…»; y el propio Profeta explica la «deficiencia»: testimonio y menstruación

al-Bujari, Sahih, Kitab al-hayd, «Bab tark al-ha'id al-sawm», n.º 304

صحيح البخاري ٣٠٤

البخاري:٣٠٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ

أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ

إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ

النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ! فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.»

فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ،

وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ

أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.» قُلْنَ:

وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ:

بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا

حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ:

«فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.»

NQ01 HADIZ · BUJARI 304 · ABU SA'ID AL-JUDRI

Traducción al español

Bujari 304: «No he visto a nadie deficiente en razón y religión…»; y el propio Profeta explica la «deficiencia»: testimonio y menstruación

al-Bujari, Sahih, Kitab al-hayd, «Bab tark al-ha'id al-sawm», n.º 304

صحيح البخاري ٣٠٤

Nos contó Sa'id ibn Abi Maryam: nos informó Muhammad ibn Ya'far: me informó Zayd —es Ibn Aslam—, de 'Iyad ibn 'Abd Allah, de Abu Sa'id al-Judri, que dijo: El Mensajero de Dios ﷺ salió, en [la fiesta del] Sacrificio o de la Ruptura del ayuno, al lugar de oración y pasó junto a las mujeres y dijo: «¡Oh congregación de mujeres! Dad limosna, pues se me ha mostrado que sois la mayoría de los habitantes del Fuego.» Dijeron: «¿Y por qué, Mensajero de Dios?» Dijo: «Maldecís mucho y sois desagradecidas con el cónyuge. No he visto a nadie, de entre los deficientes en razón y religión, que haga perder más el juicio al hombre sensato que una de vosotras.» Dijeron: «¿Y en qué consiste la deficiencia de nuestra religión y de nuestra razón, Mensajero de Dios?» Dijo: «¿No es el testimonio de la mujer como la mitad del testimonio del hombre?» Dijeron: «Sí.» Dijo: «Eso es de la deficiencia de su razón.» «¿No es verdad que cuando menstrúa no reza ni ayuna?» Dijeron: «Sí.» Dijo: «Eso es de la deficiencia de su religión.»

QUÉ DEMUESTRA

Es el texto base del que parte toda la polémica. Según Abu Sa'id, el propio Profeta explica la expresión: la «deficiencia de razón» (nuqsan al-'aql) la ilustra con la regla del testimonio —el de la mujer vale la mitad del del hombre— y la «deficiencia de religión» con no rezar ni ayunar durante la menstruación. El hadiz trae su propia definición y en ninguna parte dice «la mitad de inteligencia»: lo que es «la mitad» es el testimonio (cf. Corán 2:282).

OJO

(1) La fórmula «mujer = mitad de inteligencia» no está en este texto ni en ninguna de las variantes que leí (busqué «نصف عقل»: no aparece). (2) La «deficiencia de religión» es no rezar ni ayunar durante la menstruación, que Dios mismo prescribe; los comentaristas lo señalan (Nawawi y Ibn Hayar: NQ38–NQ39). (3) Aun así el texto dice literalmente «deficientes en razón», y los exégetas (Razi, Baydawi, Alusi: NQ30–NQ33) lo generalizan a una superioridad intelectual masculina, mientras que juristas como Ibn Taymiyya lo limitan a la precisión al retener (dabt) en el testimonio (NQ49). (4) Cadena: Sa'id ibn Abi Maryam ← Muhammad ibn Ya'far ← Zayd ← 'Iyad ← Abu Sa'id; recogido por Bujari y Muslim (hadithunlocked lo marca «muttafaq 'alayh»).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:304
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Muslim 79 (Ibn ʿUmar): «el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre; esa es la deficiencia de la razón»

Muslim, Sahih, Kitab al-iman, «Bab bayan nuqsan al-iman bi-nuqsan al-taʿat», n.º 79

صحيح مسلم ٧٩

مسلم: ٧٩أ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ.» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.»

NQ02 HADIZ · MUSLIM 79 · IBN ʿUMAR

Traducción al español

Muslim 79 (Ibn ʿUmar): «el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre; esa es la deficiencia de la razón»

Muslim, Sahih, Kitab al-iman, «Bab bayan nuqsan al-iman bi-nuqsan al-taʿat», n.º 79

صحيح مسلم ٧٩

Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhayir al-Misri: nos informó al-Layth, de Ibn al-Had, de ʿAbd Allah ibn Dinar, de ʿAbd Allah ibn ʿUmar, del Mensajero de Dios ﷺ, que dijo: «¡Oh congregación de mujeres! Dad limosna y multiplicad el pedir perdón, pues se me ha mostrado que sois la mayoría de los habitantes del Fuego.» Dijo una mujer de entre ellas, de buen juicio (jazla): «¿Y por qué nosotras, Mensajero de Dios, somos la mayoría de los habitantes del Fuego?» Dijo: «Maldecís mucho y sois desagradecidas con el cónyuge. Y no he visto a nadie, de entre los deficientes en razón y religión, que domine más a un hombre de juicio [lubb] que vosotras.» Dijo ella: «Mensajero de Dios, ¿qué es la deficiencia de la razón y de la religión?» Dijo: «En cuanto a la deficiencia de la razón: el testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre; esa es la deficiencia de la razón. Y [la mujer] permanece noches sin rezar y rompe el ayuno en Ramadán: esa es la deficiencia de la religión.»

QUÉ DEMUESTRA

En esta versión el Profeta aplica el término directamente al testimonio («esa es la deficiencia de la razón»). El capítulo en que Muslim lo coloca, «Exposición de que la fe disminuye con la disminución de las obediencias», muestra cómo lo entendió: como un ejemplo de que fe y religión suben y bajan con el cumplimiento de los actos, no como un dictamen sobre capacidad mental (el título del capítulo lo vi en la página de Nawawi, NQ39).

OJO

Variante de formulación: «أغلب لذي لب منكن» («más capaces de dominar a un hombre de juicio») frente a «أذهب للب الرجل الحازم» de Bujari. La mujer que pregunta es descrita como «jazla»; Nawawi lo glosa «dueña de razón y criterio» (NQ39): los comentaristas notan que quien pregunta es una mujer de buen entendimiento. Que Muslim use el hadiz bajo «fe que disminuye» es una lectura del compilador, no una declaración sobre el origen (innato o no) de la «deficiencia».

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/muslim:79
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Bujari 2658: la misma explicación del Profeta, en el Libro de los testimonios («el testimonio de la mujer, la mitad…»)

al-Bujari, Sahih, Kitab al-shahadat, n.º 2658

صحيح البخاري ٢٦٥٨

البخاري:٢٦٥٨ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ

الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:2658
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

Bujari 2658: la misma explicación del Profeta, en el Libro de los testimonios («el testimonio de la mujer, la mitad…»)

al-Bujari, Sahih, Kitab al-shahadat, n.º 2658

صحيح البخاري ٢٦٥٨

Nos contó Ibn Abi Maryam: nos informó Muhammad ibn Ya'far: me informó Zayd, de 'Iyad ibn 'Abd Allah, de Abu Sa'id al-Judri, del Profeta ﷺ, que dijo: «¿No es el testimonio de la mujer como la mitad del testimonio del hombre?» Dijimos: «Sí.» Dijo: «Eso es de la deficiencia de su razón.»

QUÉ DEMUESTRA

Bujari recoge solo la parte del testimonio cuando trata el testimonio de las mujeres: aquí el hadiz funciona como argumento jurídico, y el «la mitad» es explícitamente del testimonio (shahada). No hay ni rastro de «mitad de razón».

OJO

Es la misma cadena de NQ01 (Ibn Abi Maryam ← Muhammad ibn Ya'far ← Zayd ← 'Iyad ← Abu Sa'id) abreviada; no es una segunda transmisión independiente. Que al-Bujari (m. 256 H) lo ponga en el Libro de los testimonios muestra que ya en el siglo III H se leía como base de la regla procesal del «la mitad».

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:2658
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Bujari 1462 (Libro del zakat): la frase y, a continuación, la consulta de Zaynab, mujer de Ibn Mas'ud

al-Bujari, Sahih, Kitab al-zakat, n.º 1462

صحيح البخاري ١٤٦٢

فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمِ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

Traducción al español

Bujari 1462 (Libro del zakat): la frase y, a continuación, la consulta de Zaynab, mujer de Ibn Mas'ud

al-Bujari, Sahih, Kitab al-zakat, n.º 1462

صحيح البخاري ١٤٦٢

«¡Oh congregación de mujeres! Dad limosna, pues se me ha mostrado que sois la mayoría de los habitantes del Fuego.» Dijeron: «¿Y por qué es eso, Mensajero de Dios?» Dijo: «Maldecís mucho y sois desagradecidas con el cónyuge. No he visto a nadie, de entre los deficientes en razón y religión, que haga perder más el juicio al hombre sensato que una de vosotras, oh congregación de mujeres.» Luego se marchó. Cuando llegó a su casa, vino Zaynab, la mujer de Ibn Mas'ud, pidiendo permiso para entrar. Se dijo: «Mensajero de Dios, esta es Zaynab.» Dijo: «¿Cuál de las Zaynab?» Se dijo: «La mujer de Ibn Mas'ud.» Dijo: «Sí, dejadla pasar.» Se le permitió y dijo: «¡Profeta de Dios! Hoy has ordenado la limosna y yo tenía una joya mía; quise dar limosna con ella, pero Ibn Mas'ud afirma que él y su hijo [hijos] tienen más derecho que aquellos a quienes yo se la daría.» Dijo el Profeta ﷺ: «Ibn Mas'ud ha dicho la verdad: tu marido y tu hijo son los que más derecho tienen a lo que des en limosna.»

QUÉ DEMUESTRA

La misma escena (sermón a las mujeres en la fiesta) en el Libro del zakat. Tras la frase, el Profeta recibe a una de las mujeres presentes, que le plantea una consulta jurídica sobre su propia limosna, y le responde con una sentencia concreta. Sirve para ubicar el dicho en su situación: una exhortación a dar limosna dirigida a mujeres, con la crítica (maldecir, desagradecer al cónyuge) como motivo.

OJO

Esta versión no trae la explicación de «nuqsan» (la dan NQ01 y NQ03). Que el Profeta atienda a Zaynab y resuelva su consulta no demuestra por sí solo nada sobre su capacidad intelectual: lo uso solo como contexto. Cuidado con fundir escenas: según Ahmad 8862 (NQ07), contado por Abu Huraira, Zaynab oye el dicho, va primero a su marido y luego pregunta al Profeta qué es la deficiencia: orden y detalles distintos.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:1462
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Abu Dawud 4679 (Ibn ʿUmar): «ناقصات عقل ولا دين» — el testimonio de dos mujeres vale por uno; la religión, los días sin rezar

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-sunna, n.º 4679

سنن أبي داود ٤٦٧٩

أبو داود: ٤٦٧٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلاَ دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّي

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abudawud:4679
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ05 HADIZ · ABU DAWUD 4679 · IBN ʿUMAR

Traducción al español

Abu Dawud 4679 (Ibn ʿUmar): «ناقصات عقل ولا دين» — el testimonio de dos mujeres vale por uno; la religión, los días sin rezar

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-sunna, n.º 4679

سنن أبي داود ٤٦٧٩

Nos contó Ahmad ibn ʿAmr ibn al-Sarh: nos contó Ibn Wahb, de Bakr ibn Mudar, de Ibn al-Had, de ʿAbd Allah ibn Dinar, de ʿAbd Allah ibn ʿUmar, que el Mensajero de Dios ﷺ dijo: «No he visto a nadie, de entre los deficientes en razón ni religión, que domine más a un hombre de juicio que vosotras.» Ella dijo: «¿Qué es la deficiencia de la razón y de la religión?» Dijo: «En cuanto a la deficiencia de la razón: el testimonio de dos mujeres es el testimonio de un hombre.» Y en cuanto a la deficiencia de la religión: una de vosotras rompe el ayuno en Ramadán y se queda días sin rezar.»

QUÉ DEMUESTRA

Es la versión de Ibn ʿUmar (como en Muslim 79, NQ02) en otra gran colección, aquí en el Libro de la sunna (creencia). Confirma el mismo patrón: «deficiencia de razón» = testimonio; «deficiencia de religión» = días sin rezar y ayuno de Ramadán.

OJO

Variante de texto: «ناقصات عقل ولا دين» («...ni religión») en lugar de «عقل ودين»; es un detalle de la edición que muestra, sin más, que el texto varía algo entre colecciones. Grado en hadithunlocked: sahih (al-Albani). Comparte la cadena de Ibn ʿUmar con Muslim 79 (...Ibn al-Had ← ʿAbd Allah ibn Dinar ← Ibn ʿUmar): no es transmisión independiente de la que ya vimos.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abudawud:4679
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Tirmidhi 2613 (Abu Huraira): «…más [capaces de dominar] a los dotados de entendimiento y criterio»; la menstruación «tres y cuatro [días]»

al-Tirmidhi, Yami', Kitab al-iman, n.º 2613

جامع الترمذي ٢٦١٣

الترمذي:٢٦١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ الأَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ لاَ تُصَلِّي

Traducción al español

Tirmidhi 2613 (Abu Huraira): «...más [capaces de dominar] a los dotados de entendimiento y criterio»; la menstruación «tres y cuatro [días]»

al-Tirmidhi, Yami', Kitab al-iman, n.º 2613

جامع الترمذي ٢٦١٣

Nos contó Abu ʿAbd Allah Hurayim ibn Misʿar al-Azdi al-Tirmidhi: nos contó ʿAbd al-ʿAziz ibn Muhammad, de Suhayl ibn Abi Salih, de su padre, de Abu Huraira, que el Mensajero de Dios ﷺ predicó a la gente y los exhortó; luego dijo: «¡Oh congregación de mujeres! Dad limosna, pues sois la mayoría de los habitantes del Fuego.» Dijo una mujer de entre ellas: «¿Y por qué, Mensajero de Dios?» Dijo: «Por la abundancia de vuestras maldiciones —quiere decir: y vuestra ingratitud con el cónyuge.» Y dijo: «No he visto a nadie, de entre los deficientes en razón y religión, que domine más a los dotados de entendimiento y de criterio [dhawu l-albab wa-dhawu l-raʾy] que vosotras.» Dijo una mujer de entre ellas: «¿Y cuál es la deficiencia de su religión y de su razón?» Dijo: «El testimonio de dos mujeres de vosotras vale por el de un hombre, y la deficiencia de vuestra religión es la menstruación: una de vosotras permanece tres y cuatro [días] sin rezar.»

QUÉ DEMUESTRA

Versión de Abu Huraira con la misma explicación del Profeta. Aquí el término «dotados de entendimiento y criterio» refuerza que la «deficiencia» se contrasta con el hombre de buen juicio, no con el hombre en general.

OJO

Texto de Abu Huraira (otra rama que la de Abu Saʿid o Ibn ʿUmar): sí aporta un tercer Compañero para el mismo dicho. Grado en hadithunlocked: sahih (al-Albani; Zubayr ʿAli Zaʾi). La cadena de Tirmidhi (Hurayim ← ʿAbd al-ʿAziz ← Suhayl ← Abu Salih ← Abu Huraira) es distinta de la de Ahmad 8862 (NQ07), aunque ambas son por Abu Huraira.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/tirmidhi:2613
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Ahmad 8862 (Abu Huraira): variante «nawaqis ʿuqul wa-din»; Zaynab consulta al Profeta y él da la definición

Ahmad ibn Hanbal, Musnad, n.º 8862 (numeración de hadithunlocked)

مسند أحمد ٨٨٦٢

أحمد:٨٨٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ

أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ يَوْمًا، فَأَتَى

النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: «يَا

مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ وَدِينٍ

أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ

أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللهِ مَا

اسْتَطَعْتُنَّ».

وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ

مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا، فَقَالَ ابْنُ

مَسْعُودٍ: فَأَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ فَقَالَتْ:

أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ ﷻ وَرَسُولِهِ، لَعَلَّ اللهَ أَلَّا يَجْعَلَنِي

مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي، فَتَصَدَّقِي بِهِ

عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ. فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ،

حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا

لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟» فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ

بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهَا». فَدَخَلَتْ عَلَى

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ

مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ

حُلِيِّي أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَلَّا يَجْعَلَنِي

اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي

بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ. فَقُلْتُ: حَتَّى

أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقِي بِهِ

عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ».

ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ

مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ

عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ

مِنْكُنَّ»؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا

وَعُقُولِنَا؟ فَقَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ

دِينِكُنَّ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ

إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ لَا تُصَلِّي وَلَا

تَصُومُ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ

مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ: فَشَهَادَتُكُنَّ، إِنَّمَا شَهَادَةُ

الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةٍ».

Traducción al español

Ahmad 8862 (Abu Huraira): variante «nawaqis ʿuqul wa-din»; Zaynab consulta al Profeta y él da la definición

Ahmad ibn Hanbal, Musnad, n.º 8862 (numeración de hadithunlocked)

مسند أحمد ٨٨٦٢

Nos contó Sulayman: nos informó Isma'il: me informó ʿAmr —es decir, Ibn Abi ʿAmr—, de Abu Sa'id al-Maqburi, de Abu Huraira, que el Profeta ﷺ se retiró un día de la [oración de la] mañana, fue a las mujeres en la mezquita y se detuvo ante ellas diciendo: «¡Oh congregación de mujeres! No he visto a nadie, de entre los deficientes en razones y religión, que arrebate más los corazones de los dotados de entendimiento que vosotras. Y he visto que sois la mayoría de los habitantes del Fuego el Día de la Resurrección; acercaos a Dios cuanto podáis.» Y entre las mujeres estaba la mujer de ʿAbd Allah ibn Mas'ud; fue a ʿAbd Allah, le contó lo que había oído del Mensajero de Dios ﷺ y tomó una joya suya. Dijo Ibn Mas'ud: «¿Adónde vas con esa joya?» Dijo ella: «Me acerco con ella a Dios y a su Mensajero; quizá Dios no me haga de los habitantes del Fuego.» Dijo: «¡Ay de ti! Ven, dámela en limosna a mí y a mis hijos; soy un destino adecuado.» Dijo: «¡No, por Dios, hasta que vaya con ella al Profeta!» Fue a pedir permiso al Profeta ﷺ y dijeron al Profeta: «Esta es Zaynab, pide permiso, Mensajero de Dios.» Dijo: «¿Cuál de las Zaynab?» Dijeron: «La mujer de ʿAbd Allah ibn Mas'ud.» Dijo: «Dejadla entrar.» Entró y dijo: «Mensajero de Dios, oí de ti unas palabras, volví a Ibn Mas'ud y se las conté, y tomé mi joya para acercarme con ella a Dios y a ti, con la esperanza de que Dios no me haga de los habitantes del Fuego; pero Ibn Mas'ud me dijo: ‹Dámela en limosna a mí y a mis hijos, que somos un destino adecuado›, y le dije: ‹[no] hasta que pida permiso al Profeta›.» Dijo el Profeta ﷺ: «Dásela en limosna a él y a sus hijos, pues son un destino adecuado.» Luego dijo: «Mensajero de Dios, ¿qué significa lo que te oí cuando te detuviste ante nosotras: ‹no he visto jamás nada deficiente en razones y religión que arrebate más los corazones de los dotados de entendimiento que vosotras›?» Dijo: «Mensajero de Dios, ¿cuál es la deficiencia de nuestra religión y de nuestras razones?» Dijo: «En cuanto a lo que mencionas de la deficiencia de vuestra religión: la menstruación que os alcanza; una de vosotras se queda lo que Dios quiera sin rezar ni ayunar: eso es de la deficiencia de vuestra religión. Y en cuanto a lo que mencionas de la deficiencia de vuestras razones: vuestro testimonio, pues el testimonio de la mujer es sencillamente la mitad del testimonio...»

QUÉ DEMUESTRA

Versión larga de Abu Huraira, con la anécdota de Zaynab, y con una variante de la fórmula: «nawaqis ʿuqul» (plural de «razones»). El Profeta da la misma explicación: la «deficiencia de razones» es el testimonio, con la mitad como unidad de cuenta.

OJO

El texto de hadithunlocked termina así: «...شهادة المرأة نصف شهادة» (la mitad del testimonio), sin «الرجل» al final: lo traduzco tal cual y no completo la frase. Grado: Shu'ayb al-Arna'ut, «cadena buena»; hadithunlocked muestra además una nota de al-Haythami («sus hombres son fiables»), pero con otro número de edición, así que la cito con reserva.

NQ08 HADIZ/RELATO · IBN HIBBAN 3323 · IBN MAS'UD

Texto original en árabe

Ibn Hibban 3323 (Ibn Mas'ud): «...más capaces de dominar a los hombres con mando sobre su asunto» — y la frase queda en boca de ʿAbd Allah

Ibn Hibban, Sahih (al-Ihsan), n.º 3323 (numeración de hadithunlocked)

صحيح ابن حبان ٣٣٢٣

ابن حبّان:٣٣٢٣ – أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ

مُهَانَةَ * عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ

النَّارِ» قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ بِمَ أَوْ لِمَ؟

قَالَ «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» قَالَ عَبْدُ

اللَّهِ مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى

الرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ قِيلَ وَمَا

نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا فَإِنَّ

شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا فَإِنَّهُ

يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لَا تُصَلِّي

فِيهِ صَلَاةً وَاحِدَةً»

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/ibnhibban:3323
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ08 HADIZ/RELATO · IBN HIBBAN 3323 · IBN MAS'UD

Traducción al español

Ibn Hibban 3323 (Ibn Mas'ud): «...más capaces de dominar a los hombres con mando sobre su asunto» — y la frase queda en boca de ʿAbd Allah

Ibn Hibban, Sahih (al-Ihsan), n.º 3323 (numeración de hadithunlocked)

صحيح ابن حبان ٣٣٢٣

Nos informó al-Fadl ibn al-Hubab: nos contó Muhammad ibn Bashshar: nos contó Muhammad, de Shu'ba, de al-Hakam: oí a Dharr contar, de Wail ibn Mahana, de Ibn Mas'ud, del Profeta ﷺ, que dijo a las mujeres: «Dad limosna, pues sois la mayoría de los habitantes del Fuego.» Dijo una mujer que no era de las distinguidas: «¿Por qué?» Dijo: «Porque maldecís mucho y sois desagradecidas con el cónyuge.» Dijo ʿAbd Allah: «No hay entre los deficientes en razón y religión quienes más dominen a los hombres con mando sobre su asunto que las mujeres.» Se dijo: «¿Y cuál es la deficiencia de su razón y de su religión?» Dijo: «En cuanto a la deficiencia de su razón: el testimonio de dos mujeres es el testimonio de un hombre»; y en cuanto a la deficiencia de su religión: a una de ellas le llegan tantos y tantos días en que no reza ni una sola oración.

QUÉ DEMUESTRA

Cuarta rama de Compañeros (Ibn Mas'ud, junto a Abu Sa'id, Ibn 'Umar y Abu Huraira): el mismo patrón explicativo (testimonio y días sin rezar), con la fórmula «ذوي الأمر على أمرهم» («los que tienen mando sobre su asunto»).

OJO

Aquí «Dijo ʿAbd Allah» abre la frase clave, aunque la cadena comienza «del Profeta ﷺ»: el texto no deja claro si ʿAbd Allah cita al Profeta o comenta con sus propias palabras (compárese con NQ09, donde se lee directamente en boca de Ibn Mas'ud). Grado en hadithunlocked: «débil» (Shu'ayb al-Arna'ut). La cadena pasa por Wail ibn Mahana (nombre que no he evaluado).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/ibnhibban:3323
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Abi Shayba 31048: en boca de Ibn Mas'ud («deficiente en religión y criterio»), sin atribuirlo al Profeta

Ibn Abi Shayba, Musannaf, n.º 31048 (numeración de hadithunlocked)

مصنف ابن أبي شيبة ٣١٠٤٨

ابن أبي شيبة:٣١٠٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ

الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ قَالَ : قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ :

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ

لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالُوا :

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا ؟ قَالَ :

تَرْكُهَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، قَالُوا : فَمَا نُقْصَانُ

عَقْلِهَا ؟ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إِلَّا بِشَهَادَةِ

رَجُلٍ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/ibnabishaybah:31048
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ09 DICHO DE COMPAÑERO · IBN ABI SHAYBA 31048 · IBN MAS'UD

Traducción al español

Ibn Abi Shayba 31048: en boca de Ibn Mas'ud («deficiente en religión y criterio»), sin atribuirlo al Profeta

Ibn Abi Shayba, Musannaf, n.º 31048 (numeración de hadithunlocked)

مصنف ابن أبي شيبة ٣١٠٤٨

Nos contó Abu Mu'awiya, de al-A'mash, de Dharr, de Wail ibn Mahana, que dijo: Dijo 'Abd Allah [ibn Mas'ud]: «No he visto a nadie deficiente en religión y criterio que domine más a los hombres con mando sobre su asunto que las mujeres.» Dijeron: «Abu 'Abd al-Rahman, ¿y cuál es la deficiencia de su religión?» Dijo: «Que dejan la oración los días de su menstruación.» Dijeron: «¿Y cuál es la deficiencia de su razón?» Dijo: «Que no es válido el testimonio de dos mujeres sin [el de] un hombre.»

QUÉ DEMUESTRA

En el Musannaf de Ibn Abi Shayba (m. 235 H) la frase aparece como palabra de Ibn Mas'ud, con las mismas dos explicaciones (días de menstruación; testimonio de dos mujeres con un hombre). Es evidencia de que la fórmula circulaba entre los Compañeros/tabi'un en los mismos términos que en los hadices.

OJO

Aquí no hay «قال رسول الله»: tal como se lee, es dicho de Ibn Mas'ud (mawquf); no sé cómo lo clasifican los críticos de hadiz. Cambia «'aql» por «ra'y» («criterio»). Comparte la cadena Dharr ← Wail ibn Mahana con NQ08 (que Shu'ayb al-Arna'ut califica de débil); hadithunlocked no da grado para esta entrada.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/ibnabishaybah:31048
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ10 HADIZ DÉBIL · NASA'I 4805 · «ʿAQL» = DIYA

Texto original en árabe

Nasa'i 4805: «el ʿaql de la mujer es como el ʿaql del hombre hasta un tercio de su diya» (aquí ʿaql es compensación de sangre)

al-Nasa'i, Sunan (al-Mujtaba), n.º 4805 (numeración de hadithunlocked)

سنن النسائي ٤٨٠٥

النسائي:٤٨٠٥ – أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ

حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ

الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/nasai:4805
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ10 HADIZ DÉBIL · NASA'I 4805 · «ʿAQL» = DIYA

Traducción al español

Nasa'i 4805: «el ʿaql de la mujer es como el ʿaql del hombre hasta un tercio de su diya» (aquí ʿaql es compensación de sangre)

al-Nasa'i, Sunan (al-Mujtaba), n.º 4805 (numeración de hadithunlocked)

سنن النسائي ٤٨٠٥

Nos informó ʿIsa ibn Yunus: nos contó Damra, de Isma'il ibn ʿAyyash, de Ibn Yurayy, de ʿAmr ibn Shu'ayb, de su padre, de su abuelo, que dijo: Dijo el Mensajero de Dios ﷺ: «El ʿaql de la mujer es como el ʿaql del hombre hasta que alcanza un tercio de su diya.»

QUÉ DEMUESTRA

Muestra el otro sentido jurídico de la palabra ʿaql: «diya» (precio de sangre; en árabe jurídico «ʿaql» es también la indemnización por muerte o lesión). Aquí «ʿaql de la mujer» no significa «razón» sino compensación. Es útil porque algunos intentaron leer el «naqis al-ʿaql» del hadiz de las mujeres en este sentido (Ibn al-Tin, según Ibn Hayar y al-ʿAyni: NQ37, NQ41), aunque ambos rechazan esa lectura.

OJO

Hadiz débil: hadithunlocked recoge «débil» (Zubayr ʿAli Za'i) y las notas de al-Zayla'i («Ibn Yurayy es hiyazí e Isma'il ibn ʿAyyash es débil cuando transmite de los hiyazíes»), al-Zarqani («cadena débil») e Ibn al-Mulaqqin («hadiz débil»); esas notas se muestran bajo otro número de edición (4818). Es un asunto de derecho penal, no de inteligencia, y por sí solo no hace de «ʿaql» una palabra que signifique diya en el hadiz de NQ01: eso lo discuten NQ37 y NQ41.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/nasai:4805
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

al-Bayhaqi 16407: ʿAli: «el ʿaql de la mujer es la mitad del ʿaql del hombre, en la vida y en lo que es menos que ella» (diya)

al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, n.º 16407 (numeración de hadithunlocked)

السنن الكبرى للبيهقي ١٦٤٠٧

البيهقي: ١٦٤٠٧ – (أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ :

عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ

فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bayhaqi:16407
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

NQ11 RELATO DE ʿALI · BAYHAQI, SUNAN AL-KUBRA 16407

Traducción al español

al-Bayhaqi 16407: ʿAli: «el ʿaql de la mujer es la mitad del ʿaql del hombre, en la vida y en lo que es menos que ella» (diya)

al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, n.º 16407 (numeración de hadithunlocked)

السنن الكبرى للبيهقي ١٦٤٠٧

Nos informó Abu Saʿid ibn Abi ʿAmr: nos contó Abu l-ʿAbbas al-Asamm: nos informó al-Rabiʿ ibn Sulayman: nos informó al-Shafiʿi, de Muhammad ibn al-Hasan: nos informó Abu Hanifa, de Hammad, de Ibrahim, de ʿAli ibn Abi Talib, que dijo: «El ʿaql de la mujer es la mitad del ʿaql del hombre en la vida y en lo que es menos que ella.»

QUÉ DEMUESTRA

Otro caso de «ʿaql» = diya: según este relato atribuido a ʿAli, la diya de la mujer es la mitad de la del hombre (por la vida y por lesiones). Aquí es donde el «la mitad» sí se aplica a la palabra ʿaql, pero como indemnización.

OJO

La cadena está cortada: al-Zaylaʿi («es munqatiʿ, pues Ibrahim no transmitió de ningún Compañero, aunque alcanzó a un grupo de ellos») e Ibn Hayar («tiene corte») —anotaciones mostradas por hadithunlocked—. Es un relato jurídico, no un dicho profético; el uso de la fórmula «la mitad del ʿaql» en derecho penal puede ser una fuente de la confusión popular «mujer = mitad de razón», pero eso es una hipótesis mía, no algo que digan las fuentes que leí.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bayhaqi:16407
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Bujari 3411: «Han alcanzado la perfección muchos hombres, y de las mujeres solo Asiya y Maryam» (contrapeso en el mismo corpus)

al-Bujari, Sahih, Kitab ahadith al-anbiya', n.º 3411

صحيح البخاري ٣٤١١

البخاري: ٣٤١١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:3411
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

Bujari 3411: «Han alcanzado la perfección muchos hombres, y de las mujeres solo Asiya y Maryam» (contrapeso en el mismo corpus)

al-Bujari, Sahih, Kitab ahadith al-anbiya', n.º 3411

صحيح البخاري ٣٤١١

Nos contó Yahya ibn Ya'far: nos contó Waki', de Shu'ba, de 'Amr ibn Murra, de Murra al-Hamdani, de Abu Musa, que dijo: Dijo el Mensajero de Dios ﷺ: «Han alcanzado la perfección muchos de entre los hombres, y no ha alcanzado la perfección de entre las mujeres sino Asiya, la mujer del Faraón, y Maryam, hija de 'Imran. Y la superioridad de 'A'isha sobre las mujeres es como la superioridad del tharid sobre el resto de las comidas.»

QUÉ DEMUESTRA

Contrapeso del mismo corpus: el Profeta atribuye «perfección» (kamal) a mujeres concretas y pone a 'A'isha por encima de las demás en un símil. Muslim 2431 lo recoge por la misma rama (Shu'ba ← 'Amr ibn Murra ← Murra ← Abu Musa), con los nombres en el orden «Maryam, Asiya».

OJO

No habla de «razón» ('aql) sino de «perfección» (kamal): sirve para mostrar que el mismo corpus no dice «las mujeres no pueden alcanzar la perfección». Pero también dice que la perfección en los hombres es «mucha» y en las mujeres «solo dos»; no es un texto igualitario. Ibn Hazm deduce de esta misma frase que Maryam y Asiya fueron profetisas (NQ46) y al-Qurtubi recoge que algunos lo leyeron así (NQ47); no he visto a los comentaristas que leí armonizar este hadiz con el de las «naqisat» (no lo busqué).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:3411
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Bujari 4425: «No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer» (Abu Bakra; otro dicho, sobre gobierno)

al-Bujari, Sahih, Kitab al-maghazi, n.º 4425

صحيح البخاري ٤٤٢٥

البخاري:٤٤٢٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا

عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ

بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ

كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:4425
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ13 HADIZ · BUJARI 4425 · ABU BAKRA · GOBIERNO

Traducción al español

Bujari 4425: «No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer» (Abu Bakra; otro dicho, sobre gobierno)

al-Bujari, Sahih, Kitab al-maghazi, n.º 4425

صحيح البخاري ٤٤٢٥

Nos contó ʿUthman ibn al-Haytham: nos contó ʿAwf, de al-Hasan, de Abu Bakra, que dijo: Dios me benefició con una palabra que oí del Mensajero de Dios ﷺ en los días del Camello, cuando estaba a punto de unirme a la gente del Camello y combatir con ellos. Dijo: Cuando llegó al Mensajero de Dios ﷺ que los persas habían puesto por reina a la hija de Cosroes, dijo: «No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer.»

QUÉ DEMUESTRA

Es otro dicho muy citado sobre las mujeres, pero trata de gobierno (wilaya), no de inteligencia, y nace de una noticia política concreta (la sucesión persa). Es el texto con el que Ibn Kathir y otros apoyan la exclusión de las mujeres de la jefatura y del juzgado (NQ32, NQ42).

OJO

Lo cuenta Abu Bakra décadas después, para explicar por qué no combatió en la batalla del Camello (donde ʿA'isha lideraba un bando): se trata de un relato que él da sobre su propia decisión. Una sola cadena (Abu Bakra → al-Hasan → ʿAwf). Ibn Hazm lo restringe expresamente a la autoridad suprema (la jilafa) y niega que impida a una mujer cumplir otros cargos (NQ45).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:4425
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Abu Dawud 236 (ʿA'isha): «Las mujeres son las hermanas gemelas (shaqa'iq) de los hombres» — con cadena discutida

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-tahara, n.º 236

سنن أبي داود ٢٣٦

أبو داود:٢٣٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ

وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ

قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ

أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abudawud:236
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ14 HADIZ DISCUTIDO · ABU DAWUD 236 · «SHAQA'IQ»

Traducción al español

Abu Dawud 236 (ʿA'isha): «Las mujeres son las hermanas gemelas (shaqa'iq) de los hombres» — con cadena discutida

Abu Dawud, Sunan, Kitab al-tahara, n.º 236

سنن أبي داود ٢٣٦

Nos contó Qutayba ibn Saʿid: nos contó Hammad ibn Khalid al-Khayyat: nos contó ʿAbd Allah al-ʿUmari, de ʿUbayd Allah, de al-Qasim, de ʿA'isha, que dijo: Se preguntó al Mensajero de Dios ﷺ por el hombre que encuentra humedad y no recuerda un sueño erótico; dijo: «Que se bañe.» Y por el hombre que ve que ha tenido un sueño erótico y no encuentra humedad; dijo: «No necesita bañarse.» Dijo Umm Sulaym: «¿Y la mujer que ve eso, tiene que bañarse?» Dijo: «Sí.» «Las mujeres son las hermanas gemelas de los hombres.»

QUÉ DEMUESTRA

Principio de equivalencia dicho a propósito de una norma de purificación: la mujer, en esa regla, es «gemela» del hombre. A veces se cita como contrapeso general («las mujeres son iguales a los hombres»).

OJO

El grado es discutido: Shuʿayb al-Arna'ut lo da como «bueno por otras vías» (hasan li-ghayrihi); al-Shawkani lo debilita porque solo lo transmite ʿAbd Allah al-ʿUmari (que tiene críticas) sin corroboración; al-Albani lo da como hasan salvo la frase de Umm Sulaym; Ahmad lo halló «objetable» en una versión y en otra dijo «me inclino a él» (notas mostradas por hadithunlocked). Y el contexto es el baño ritual, no el testimonio ni la razón: no lo uso como regla general.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abudawud:236
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Bujari 2731 (Hudaybiya): el Profeta sigue el consejo de su esposa Umm Salama y la comunidad obedece

al-Bujari, Sahih, Kitab al-shurut, n.º 2731

صحيح البخاري ٢٧٣١

مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ

فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا

نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ

كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ

فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ

بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ

يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:2731
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

Bujari 2731 (Hudaybiya): el Profeta sigue el consejo de su esposa Umm Salama y la comunidad obedece

al-Bujari, Sahih, Kitab al-shurut, n.º 2731

صحيح البخاري ٢٧٣١

[Tras la redacción del tratado el Profeta ﷺ ordenó a sus compañeros: «Levantaos, sacrificad y luego afeitaos»; y nadie se levantó, hasta que lo dijo tres veces.] Cuando no se levantó ninguno de ellos, entró donde Umm Salama y le mencionó lo que había encontrado de la gente. Dijo Umm Salama: «¡Profeta de Dios! ¿Quieres eso? Sal y no hables a ninguno de ellos una palabra hasta que sacrifiques tu camello y llames a tu barbero para que te afeite.» Salió y no habló a ninguno de ellos hasta que hizo eso: sacrificó su camello y llamó a su barbero, que lo afeitó. Cuando lo vieron, se levantaron, sacrificaron y se pusieron a afeitarse unos a otros, hasta que casi se matan unos a otros de pena.

QUÉ DEMUESTRA

Escena histórica (Hudaybiya, año 6 H): en un momento crítico de obediencia, el Profeta sigue el consejo de su esposa y la crisis se resuelve. Se usa como ejemplo de buen juicio práctico de una mujer. Lo que muestra el texto es la acción, no una declaración sobre su razón.

OJO

El corchete inicial es contexto que está justo antes en el mismo hadiz (lo leí en el texto de la página; el recorte empieza en «cuando no se levantó ninguno»). El texto no dice que fuera «inteligencia superior» ni nada general; solo que el consejo fue seguido y funcionó. Una cosa es el consejo (raʾy) y otra el testimonio (shahada), donde la regla de «la mitad» se refiere al ḍabṭ al retener un hecho: no contradice por sí sola NQ01.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/bukhari:2731
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Tirmidhi 3883: Abu Musa: «Nunca se nos hizo difícil un hadiz y preguntamos a ʿA'isha sin hallar en ella conocimiento sobre él»

al-Tirmidhi, Yamiʿ, Kitab al-manaqib, n.º 3883

جامع الترمذي ٣٨٨٣

الترمذي:٣٨٨٣ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ

الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ

عِلْمًا

NQ16 DICHO DE COMPAÑERO · TIRMIDHI 3883 · ABU MUSA SOBRE ʿA'ISHA

Traducción al español

Tirmidhi 3883: Abu Musa: «Nunca se nos hizo difícil un hadiz y preguntamos a ʿA'isha sin hallar en ella conocimiento sobre él»

al-Tirmidhi, Yamiʿ, Kitab al-manaqib, n.º 3883

جامع الترمذي ٣٨٨٣

Nos contó Humayd ibn Masʿada: nos contó Ziyad ibn al-Rabiʿ: nos contó Khalid ibn Salama al-Majzumi, de Ibn Abi Burda, de Abu Musa, que dijo: Nunca se nos hizo difícil a los Compañeros del Mensajero de Dios ﷺ un hadiz y preguntamos a ʿA'isha sin que halláramos en ella conocimiento sobre él.

QUÉ DEMUESTRA

Testimonio de un Compañero (Abu Musa al-Ashʿari) sobre la autoridad intelectual de una mujer, ʿA'isha: la consultaban los Compañeros y encontraban en ella conocimiento. En la transmisión de hadices su palabra se aceptaba sola (no «la mitad»).

OJO

Es dicho de Abu Musa, no del Profeta. Grado en hadithunlocked: «hasan sahih gharib» (al-Tirmidhi), sahih (al-Albani). Que la palabra de una mujer baste como transmisora es una inferencia mía a partir de la práctica descrita; no tengo una cita que lo formule como regla (lo más próximo es Ibn Taymiyya sobre la equivalencia de la ʿadala: NQ49).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/tirmidhi:3883
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave

Texto original en árabe

ʿAbd al-Razzaq 15478: ʿAli: «no es lícito el testimonio de las mujeres en divorcio, matrimonio, hudud ni sangres»

ʿAbd al-Razzaq, Musannaf, n.º 15478 (numeración de hadithunlocked)

مصنف عبد الرزاق ١٥٤٧٨

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ١٥٤٧٨ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ :

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ،

وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abdalrazzaq:15478
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave

Traducción al español

ʿAbd al-Razzaq 15478: ʿAli: «no es lícito el testimonio de las mujeres en divorcio, matrimonio, hudud ni sangres»

ʿAbd al-Razzaq, Musannaf, n.º 15478 (numeración de hadithunlocked)

مصنف عبد الرزاق ١٥٤٧٨

Nos informó ʿAbd al-Razzaq: nos informó al-Hasan ibn ʿUmara, de al-Hakam ibn ʿUtayba, que ʿAli ibn Abi Talib dijo: «No es lícito el testimonio de las mujeres en el divorcio, el matrimonio, las penas fijas [hudud] y las sangres.»

QUÉ DEMUESTRA

Informe temprano (el Musannaf de ʿAbd al-Razzaq, m. 211 H) de la posición atribuida a ʿAli: las mujeres no testifican en asuntos no patrimoniales. Es el trasfondo jurídico del que parte la regla «dos mujeres = un hombre» en el dinero.

OJO

La cadena tiene problemas que no he verificado en página: al-Hakam ibn ʿUtayba es de la generación de los tabiʿun tardíos y no pudo oír a ʿAli (m. 40 H), y al-Hasan ibn ʿUmara es criticado como transmisor (dato biográfico de memoria). hadithunlocked no da grado. No da motivo (ni menciona la razón de las mujeres): la misma posición se cita en NQ20 como «de ʿUmar y de ʿAli»; en NQ21 aparecen relatos de ʿUmar y ʿAli admitiendo testimonio de mujeres en un divorcio y en un homicidio, así que ni los Compañeros ni los textos son uniformes.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abdalrazzaq:15478
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave

Texto original en árabe

ʿAbd al-Razzaq 15486 (Tawus): las mujeres testifican con los hombres «en todo salvo en el adulterio», «porque no conviene que ellas miren eso»

ʿAbd al-Razzaq, Musannaf, n.º 15486 (numeración de hadithunlocked)

مصنف عبد الرزاق ١٥٤٨٦

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ١٥٤٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَمَّنْ

يُرْضَى - إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُسًا -

أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ

شَيْءٍ ، إِلَّا فِي الزِّنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي

لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ

يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abdalrazzaq:15486
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ18 RELATO · TAWUS · ʿABD AL-RAZZAQ 15486 Traducción al español

ʿAbd al-Razzaq 15486 (Tawus): las mujeres testifican con los hombres «en todo salvo en el adulterio», «porque no conviene que ellas miren eso»

ʿAbd al-Razzaq, Musannaf, n.º 15486 (numeración de hadithunlocked) مصنف عبد الرزاق ١٥٤٨٦

Nos informó ʿAbd al-Razzaq: nos informó Ibn Yurayy: me informó Ibn Hujayr, de [alguien] con quien [él] está conforme —quería [decir] a Tawus—: que el testimonio de las mujeres es lícito junto con los hombres en todo salvo en el adulterio, porque no conviene que ellas miren eso; y conviene que el hombre acuda a eso hasta que lo establezca.

QUÉ DEMUESTRA

Posición temprana (Tawus, m. c. 106 H) amplia: las mujeres testifican con los hombres «en todo». Y la excepción del adulterio no se justifica por su razón sino por el recato (no conviene que miren esa escena). Un ejemplo claro de que el motivo de la restricción, en esta voz, no es «deficiencia mental».

OJO

Doble incertidumbre en la cadena: Ibn Hujayr transmite de «alguien conforme» (no nombrado) y Ibn Yurayy añade «quería decir a Tawus». Sin grado en hadithunlocked. El mismo informe (Ibn Yurayy ← Hisham ibn Hujayr ← Tawus) lo recoge Ibn al-Qayyim (NQ20).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abdalrazzaq:15486
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

ʿAbd al-Razzaq 15487 (ʿAtaʾ): «es lícito el testimonio de las mujeres con los hombres en todo; y sobre el adulterio, dos mujeres con tres hombres, como opinión suya»

ʿAbd al-Razzaq, Musannaf, n.º 15487 (numeración de hadithunlocked)

مصنف عبد الرزاق ١٥٤٨٧

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ١٥٤٨٧ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ

شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ ،

رَأَيَا مِنْهُ " .

Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abdalrazzaq:15487
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ19 RELATO · ʿATAʾ · ʿABD AL-RAZZAQ 15487 Traducción al español

ʿAbd al-Razzaq 15487 (ʿAtaʾ): «es lícito el testimonio de las mujeres con los hombres en todo; y sobre el adulterio, dos mujeres con tres hombres, como opinión suya»

ʿAbd al-Razzaq, Musannaf, n.º 15487 (numeración de hadithunlocked) مصنف عبد الرزاق ١٥٤٨٧

Nos informó ʿAbd al-Razzaq: nos informó Ibn Yurayy, de ʿAtaʾ, que dijo: «Es lícito el testimonio de las mujeres junto con los hombres en todo; y es lícito sobre el adulterio [el de] dos mujeres junto con tres hombres,» como opinión [raʾy] suya.»

QUÉ DEMUESTRA

ʿAtaʾ ibn Abi Rabah (m. c. 114 H) admite a las mujeres hasta en el adulterio, contando dos mujeres como un testigo (tres hombres + dos mujeres = los cuatro de la regla). Es una aplicación aritmética del «dos por uno» y muestra que, para ʿAtaʾ, no hay materia vedada a su testimonio.

OJO

La anotación «como opinión suya» (raʾyan minhu) puede ser un comentario del que transmite: ʿAtaʾ habla desde su criterio, no desde un texto. Ibn al-Qayyim cita otro dicho suyo, más tajante: «si ocho mujeres testificasen ante mí contra una mujer por adulterio, la lapidaría» (NQ21). Sin grado en hadithunlocked.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: hadithunlocked.com (texto árabe y cadena; página web, no edición impresa)
https://hadithunlocked.com/abdalrazzaq:15487
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

Ibn al-Qayyim (al-Turuq al-hukmiyya, pp. 129–130): dos clases de testimonio de mujeres; y lo que dijeron Ibn ʿUmar, ʿUmar, ʿAli, al-Zuhri y otros

Ibn Qayyim al-Yawziyya (m. 751 H), al-Turuq al-hukmiyya fi l-siyasa al-shar'iyya, ed. Dar al-Bayan, pp. 129–130 («Fasl fi shahadat al-nisa'»)

الطرق الحكمية ص١٢٩

وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ تُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٍ، وَنَوْعٌ لَا يُقْبَلْنَ فِيهِ إِلَّا مَعَ الرِّجَالِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ: فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مَكْحُولٍ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مِنْ الشَّهَادَاتِ مَا لَا تَجُوزُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةَ النِّسَاءِ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، إلَّا فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ، مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَحَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ " رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إلَّا فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ.

وَقَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا النِّكَاحِ وَلَا الدِّمَاءِ وَلَا الْحُدُودِ ".

[...]

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ". وَصَحَّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ فِي عَتَاقَةٍ: شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَصَحَّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَبُولُ شَهَادَةِ

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/127
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

Ibn al-Qayyim (al-Turuq al-hukmiyya, pp. 129–130): dos clases de testimonio de mujeres; y lo que dijeron Ibn ʿUmar, ʿUmar, ʿAli, al-Zuhri y otros

Ibn Qayyim al-Yawziyya (m. 751 H), al-Turuq al-hukmiyya fi l-siyasa al-shar'iyya, ed. Dar al-Bayan, pp. 129–130 («Fasl fi shahadat al-nisa'»)

الطرق الحكمية ص١٢٩

Y el testimonio de las mujeres es de dos clases: una en que se aceptan las mujeres por separado, y otra en que no se aceptan sino con hombres. Y los salaf discreparon en esto en varios puntos: Ibn Abi Shayba transmitió de Makhul: no es lícito el testimonio de las mujeres salvo en [asuntos de] deuda; y transmitió también de al-Sha'bi, que dijo: hay testimonios en los que no es lícito sino el testimonio de las mujeres; y de al-Zuhri, que dijo: ha pasado la sunna de que es lícito el testimonio de las mujeres en lo que otros no pueden presenciar. Y dijo Ibn ʿUmar: «No es lícito el testimonio de las mujeres solas, salvo en lo que otros no pueden presenciar: lo íntimo de las mujeres, sus embarazos y sus menstruaciones.» Y dijo ʿAli ibn Abi Talib: «No es lícito el testimonio de las mujeres en solitario, hasta que haya con ellas un hombre» —lo transmitió Ibrahim ibn Abi Yahya, de Abu Damra, de su padre, de su abuelo, de ʿAli—, y se transmitió auténticamente de ʿAta' y de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAziz. Y dijeron Sa'id ibn al-Musayyab y ʿAbd Allah ibn ʿUtba: no se acepta el testimonio de las mujeres salvo en lo que otros no pueden presenciar. Y dijeron ʿUmar y ʿAli —que Dios esté complacido con ambos—: «No es lícito el testimonio de las mujeres en el divorcio, ni en el matrimonio, ni en las sangres, ni en las penas fijas.»

[...]

Y dijo al-Zuhri: «Ha pasado la sunna del Mensajero de Dios ﷺ y de los dos califas después de él: que no es lícito el testimonio de las mujeres en las penas fijas, el matrimonio y el divorcio.» Y se transmitió auténticamente de Shurayh que admitió, en un caso de manumisión, el testimonio de un hombre y dos mujeres.

QUÉ DEMUESTRA

Es un cuadro de las posiciones de los salaf sobre el testimonio de las mujeres, de segunda mano pero legible: dos clases de testimonio (a solas, en lo que solo ellas ven; con hombres, en dinero), y una serie de dichos atribuidos a Ibn ʿUmar, ʿUmar, ʿAli, al-Zuhri, Sa'id ibn al-Musayyab, ʿAta', Makhul y otros. Nótese que los límites que ponen no se explican por «razón»: las mujeres testifican solas donde solo ellas pueden ver.

OJO

Cito lo que Ibn al-Qayyim (m. 751 H) dice que transmite: no he leído yo las fuentes originales de estos dichos (Ibn Abi Shayba, etc.) ni sus cadenas; solo los de NQ17–NQ19 los leí yo en ʿAbd al-Razzaq. El dicho de «ʿUmar y ʿAli» coincide con NQ17. El pasaje de al-Zuhri («ha pasado la sunna...») es una afirmación suya sin cadena en esta página, y atribuye la práctica a los dos primeros califas.

Texto original en árabe

Ibn al-Qayyim (pp. 130–131): ʿUmar admite el testimonio de cuatro mujeres en un divorcio; ʿAli, el de diez en un homicidio; ʿAtaʾ: ocho mujeres por adulterio

Ibn Qayyim al-Yawziyya, al-Turuq al-hukmiyya, ed. Dar al-Bayan, p. 130 (Shamela 128)

الطرق الحكمية ص ١٣٠

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ سَكْرَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[...]

الشَّرَابِ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّ امْرَأَةً وَطِئَتْ صَبِيًّا، فَشَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ. فَأَجَازَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَهَادَتَهُنَّ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أُخْتِهِ هِنْدٍ بِنْتِ طَلْقٍ، قَالَتْ: " كُنْتُ فِي نِسْوَةٍ وَصَبِيٍّ مُسَجًّى بِثَوْبٍ، فَقَامَتْ امْرَأَةٌ فَمَرَّتْ، فَوَطِئَتْ الصَّبِيَّ بِرِجْلِهَا، فَوَقَعَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فَقَتَلَتْهُ وَاَللَّهِ، فَشَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَشْرُ نِسْوَةٍ - أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ - فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ، وَأَعَانَهَا بِأَلْفَيْنِ ".

[...]

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا لَرَجَمْتُهَا.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/128
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

Ibn al-Qayyim (pp. 130–131): ʿUmar admite el testimonio de cuatro mujeres en un divorcio; ʿAli, el de diez en un homicidio; ʿAtaʾ: ocho mujeres por adulterio

Ibn Qayyim al-Yawziyya, al-Turuq al-hukmiyya, ed. Dar al-Bayan, p. 130 (Shamela 128)

الطرق الحكمية ص١٣٠

Y dijo Abu ʿUbayd: nos contó Yazid ibn Harun, de Yarir ibn Abi Hazim, de al-Zubayr ibn al-Harith, de Abu Labid: que un borracho repudió a su mujer tres veces y cuatro mujeres testificaron contra él; el asunto fue elevado a ʿUmar ibn al-Jattab, y este admitió el testimonio de las mujeres y los separó.

[…]

Y mencionó Sufyan ibn ʿUyayna que una mujer pisó a un niño y cuatro mujeres testificaron contra ella; y ʿAli ibn Abi Talib admitió su testimonio. Y dijo Abu Bakr ibn Abi Shayba: nos contó Hafs ibn Yiyath, de Abu Talq, de su hermana Hind bint Talq, que dijo: «Estaba entre unas mujeres y un niño estaba tendido cubierto con un paño; se levantó una mujer, pasó y pisó al niño con su pie; cayó sobre el niño y lo mató, ¡por Dios! Y testificaron ante ʿAli —que Dios esté complacido con él— diez mujeres, de las cuales yo era la décima, y él dictó contra ella la diya y la ayudó con dos mil [sin especificar la unidad].»

[…]

Y dijo Muhammad ibn al-Muthanna: nos contó Abu Muʿawiya al-Darir, de su padre, de ʿAtaʾ ibn Abi Rabah, que dijo: «Si ocho mujeres testificaran ante mí contra una mujer por adulterio, la lapidaría.»

QUÉ DEMUESTRA

Tres casos que Ibn al-Qayyim cita de los salaf donde el testimonio de mujeres (sin hombres) llevó a una sentencia: ʿUmar, en un divorcio; ʿAli, en un homicidio (con diya); ʿAta', que lapidaría por adulterio con el testimonio de ocho mujeres. Contradicen la imagen de una prohibición uniforme (compárense NQ17 y NQ20: «ʿUmar y ʿAli: no en divorcio ni sangres»), y muestran que en la práctica de los salaf había mucha variación.

OJO

Segunda mano: relatos que Ibn al-Qayyim da con sus transmisores (Abu ʿUbayd, Ibn Abi Shayba, Ibn al-Muthanna); no revisé las cadenas ni las fuentes. En el caso de ʿAli y el niño, los hechos se cuentan por Hind bint Talq, que se presenta como parte de las diez testigos. Las dos columnas (ʿUmar/ʿAli «no» frente a «sí») no tienen por qué resolverse: pueden ser relatos de distinta fiabilidad o casos distintos.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/128
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ22 SIGLO VIII H · IBN AL-QAYYIM · MALIK; ABU BAKR Y ʿUMAR

Texto original en árabe

Ibn al-Qayyim (p. 131): la tabla de Malik sobre en qué casos vale el testimonio de las mujeres; y la partera sola: Abu Bakr y ʿUmar

Ibn Qayyim al-Yawziyya, al-Turuq al-hukmiyya, ed. Dar al-Bayan, p. 131 (Shamela 129)

الطرق الحكمية ص١٣١

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْبَلُ النِّسَاءُ مَعَ رَجُلٍ وَلَا بِدُونِهِ فِي قِصَاصٍ، وَلَا حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا رَجْعَةٍ، وَلَا عِتْقٍ، وَلَا نَسَبٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا إحْصَانٍ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ فِي الدُّيُونِ وَالْأَمْوَالِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَا عِتْقَ فِيهَا، وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَالْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ، وَالِاسْتِهْلَالِ، وَحَيْثُ يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الطَّالِبِ، فَإِنَّهُ يُقْضَى

[...]

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَرَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَوَرَّثَ عُمَرُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/129
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

Ibn al-Qayyim (p. 131): la tabla de Malik sobre en qué casos vale el testimonio de las mujeres; y la partera sola: Abu Bakr y ʿUmar

Ibn Qayyim al-Yawziyya, al-Turuq al-hukmiyya, ed. Dar al-Bayan, p. 131 (Shamela 129)

الطرق الحكمية ص١٣١

Y dijo Malik: no se aceptan las mujeres con un hombre ni sin él en el talión, ni en pena fija, ni en matrimonio, ni en divorcio, ni en retorno, ni en manumisión, ni en filiación, ni en patronazgo, ni en ihsan [condición de casado]; y es lícito su testimonio junto con un hombre en las deudas y los bienes, en el mandato, y en el legado que no implica manumisión; y se aceptan por separado en los defectos de las mujeres, el parto, la lactancia y el grito del recién nacido (istihlal).

[...]

Dijo Ibn Hazm: «Y transmitimos eso [que se acepta a la partera sola] de Abu Bakr y ʿUmar —que Dios esté complacido con ambos— en el caso del grito del recién nacido, y ʿUmar hizo heredar por ello.»

QUÉ DEMUESTRA

La tabla de Malik (m. 179 H) delimita con precisión los dos regímenes: dinero (hombre + dos mujeres) frente a lo que solo ellas ven (por separado). Y Ibn Hazm transmite que Abu Bakr y ʿUmar admitieron el testimonio de la partera sola en el nacimiento (con efectos hereditarios).

OJO

Segunda mano (Ibn al-Qayyim cita la posición de Malik y la transmisión de Ibn Hazm; no he leído la Mudawwana en este punto ni el original de Ibn Hazm). «Eso» (dhalika) del segundo corchete se refiere a la frase previa de la página: «ʿAli admitió el testimonio de la partera sola, como se dijo antes»; la leí en la página pero queda fuera del recorte. La tabla de Malik es de una escuela concreta; otras (Hanafi, Shafiʿi, Hanbali) la ajustan de otro modo.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/129
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

ʿUyun al-ajbar, «Capítulo de los defectos [masaʾ] de las mujeres»: Wahb ibn Munabbih: «Dios castigó a la mujer con diez cosas… y la hizo deficiente en razón y religión… y no habrá profeta entre ellas»

Ibn Qutayba (m. 276 H), ʿUyun al-ajbar, vol. 4, pp. 110–111 («Bab masaʾ al-nisaʾ»)

عيون الأخبار ٤/١١٠-١١١

عن وهب بن منبّه قال: عاقب الله المرأة بعشر خصال: شدّة النّفاس،

[…]

وبالحيض، وبالنجاسة في بطنها وفرجها، وجعل ميراث امرأتين ميراث رجل واحد، وشهادة امرأتين كشهادة رجل، وجعلها ناقصة العقل والدّين لا تصلّي أيّام حيضها، ولا يسلّم على النساء، وليس عليهنّ جمعة ولا جماعة، ولا يكون منهنّ نبيّ، ولا تسافر إلا بوليّ.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/23790/1293
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ23 SIGLO III H · IBN QUTAYBA, ʿUYUN AL-AJBAR · WAHB IBN MUNABBIH

Traducción al español

ʿUyun al-ajbar, «Capítulo de los defectos [masaʾ] de las mujeres»: Wahb ibn Munabbih: «Dios castigó a la mujer con diez cosas… y la hizo deficiente en razón y religión… y no habrá profeta entre ellas»

Ibn Qutayba (m. 276 H), ʿUyun al-ajbar, vol. 4, pp. 110–111 («Bab masaʾ al-nisaʾ»)

عيون الأخبار ٤/١١٠–١١١

De Wahb ibn Munabbih, que dijo: «Dios castigó a la mujer con diez cosas: la dureza del puerperio,

[…]

y la menstruación, y la impureza en su vientre y en su sexo; y puso la herencia de dos mujeres como la herencia de un hombre, y el testimonio de dos mujeres como el de un hombre; y la hizo deficiente en razón y religión: no reza los días de su menstruación; y no se saluda a las mujeres, y no tienen viernes ni oración en grupo, y no habrá entre ellas profeta, y no viaja sino con tutor.

QUÉ DEMUESTRA

Es un texto de adab del siglo III H (no un hadiz) que atribuye a Wahb ibn Munabbih, un yemení de los tabiʿun, una lista de «diez castigos de la mujer»; la «deficiencia de razón y religión» aparece junto a la herencia, el testimonio y la imposibilidad de ser profeta. Muestra cómo el hadiz de las «naqisat» se integró en una enumeración de reglas, presentadas aquí como castigo divino.

OJO

No lo uso como evidencia de lo que dijo Wahb: Ibn Qutayba lo da sin cadena en las páginas que leí, dentro de un capítulo de defectos de las mujeres, y Wahb es conocido, entre otras cosas, por transmitir relatos de origen israelita (dato general, no verificado aquí). No sé si el dicho es suyo. Tampoco dice que la «deficiencia» sea innata: la presenta como castigo (frente a Ibn Hayar, que la ve como parte de la creación y no censurable: NQ37). La frase «no habrá entre ellas profeta» contradice lo que sostiene Ibn Hazm (NQ46).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/23790/1293
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ53 ATRIBUIDO A ʿALI · NAHJ AL-BALAGHA, SERMÓN 80 · TRANSCRIPCIÓN EN UN FORO fuente secundaria

Texto original en árabe

Nahj al-balagha, sermón 80 (atribuido a ʿAli, tras la batalla del Camello): «las mujeres son deficientes en fe, en parte y en razones»; la «razón» = el testimonio de dos mujeres

Sermón 80 del Nahj al-balagha (compilación de al-Sharif al-Radi, m. 406 H), según la cita de un usuario en el foro de la Atabat al-ʿAbbasiyya («Minbar al-Kafil»); edición y página del Nahj no identificadas

نهج البلاغة، الخطبة ٨٠

(معاشر الناس إن النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول .

فأما نقصان إيمانهن : فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن .

وأما نقصان حظوظهن : فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال .

وأما نقصان عقولهن : فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد .

فاتقوا شرار النساء . وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر)إهـ

Fuente: forums.alkafeel.net (versión de archivo de un hilo de foro; NO es una edición del Nahj)
https://forums.alkafeel.net/archive/index.php/t-39824.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ53 ATRIBUIDO A ʿALI · NAHJ AL-BALAGHA, SERMÓN 80 · TRANSCRIPCIÓN EN UN FORO fuente secundaria Traducción al español

Nahj al-balagha, sermón 80 (atribuido a ʿAli, tras la batalla del Camello): «las mujeres son deficientes en fe, en parte y en razones»; la «razón» = el testimonio de dos mujeres

Sermón 80 del Nahj al-balagha (compilación de al-Sharif al-Radi, m. 406 H), según la cita de un usuario en el foro de la Atabat al-ʿAbbasiyya («Minbar al-Kafil»); edición y página del Nahj no identificadas

نهج البلاغة، الخطبة ٨٠

«¡Oh gentes! Las mujeres son deficientes en fe, deficientes en parte [de bienes], deficientes en razones. En cuanto a la deficiencia de su fe: es que se quedan sin rezar ni ayunar en los días de su menstruación; en cuanto a la deficiencia de su parte: es que sus herencias son la mitad de las herencias de los hombres; y en cuanto a la deficiencia de sus razones: el testimonio de dos mujeres es como el testimonio de un solo hombre. Guardaos, pues, de las peores de las mujeres, y estad en guardia contra las mejores de ellas, y no las obedezcáis en lo reconocido [bueno], para que no se animen en lo reprobable.»

QUÉ DEMUESTRA

Es el texto sobre el mismo tema que viene de la tradición chií: el sermón 80, que el Nahj al-balagha atribuye a ʿAli «después de la batalla del Camello, en censura de las mujeres». Explica la «deficiencia de las razones» con la misma regla que los hadices sunníes (el testimonio de dos mujeres vale por uno de un hombre) y añade una «deficiencia de parte» (la herencia, la mitad) y la de la fe (menstruación): tres «deficiencias» definidas por reglas legales.

OJO

Fuente débil: es una transcripción en un foro (el que lo cita es un usuario que lo usa para explicar el texto con el propio texto), no una edición del Nahj; no pude leerlo en una página de una edición con volumen y página. La atribución a ʿAli la da la compilación de al-Radi (m. 406 H, siglos después de ʿAli); no sé cómo la evalúan los críticos. Va después de la batalla del Camello (36 H), de modo que es un texto con marco polémico («en censura de las mujeres»). Lo añado porque es el texto chií más citado sobre el tema, pero no lo uso como evidencia temprana firme.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: forums.alkafeel.net (versión de archivo de un hilo de foro; NO es una edición del Nahj)
https://forums.alkafeel.net/archive/index.php/t-39824.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ24 310 H · AL-TABARI SOBRE 2:282

Texto original en árabe

al-Tabari, 2:282: el «extravío» de la mujer es su error por olvido; rechaza como «sin sentido» la lectura de Ibn ʿUyayna

al-Tabari (m. 310 H), Yamiʿ al-bayan, sobre el Corán 2:282

تفسير الطبري، البقرة ٢٨٢

ذلك لتذكر , فالتشديد به أولى من التخفيف . وأما ما حكي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه , فتأويل خطأ لا معنى له لوجوه شتى : أحدها : أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل . والثاني : أنه معلوم بأن ضلال إحدى المرأتين في الشهادة التي شهدت عليها إنما هو خطؤها عنها بنسيانها إياها كضلال الرجل في دينه إذا تحير فيه , فعدل عن الحق , وإذا صارت

Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

al-Tabari, 2:282: el «extravío» de la mujer es su error por olvido; rechaza como «sin sentido» la lectura de Ibn ʿUyayna

al-Tabari (m. 310 H), Yamiʿ al-bayan, sobre el Corán 2:282

تفسير الطبري، البقرة ٢٨٢

Y en cuanto a lo que se ha referido de Ibn ʿUyayna, sobre la interpretación que hemos mencionado, es una interpretación errónea y sin sentido por varias razones: una, que es contraria al dicho de todos los intérpretes; y la segunda, que se sabe que el extravío de una de las dos mujeres en el testimonio que dio no es sino su error respecto a él por haberlo olvidado.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Tabari (m. 310 H), el exégeta más antiguo de los que cito, lee el «extravío» de 2:282 como error por olvido (nisyan) y rechaza la lectura atribuida a Ibn ʿUyayna (que «fa-tudhakkira» querría decir «la haga varón», es decir, que dos mujeres sumen un hombre sin más). Su explicación es el olvido; no dice aquí «razón» ni «naqs».

OJO

No lo cito para el «naqs al-ʿaql» (en este pasaje no aparece) sino para el motivo del versículo: olvido. La frase «contraria al dicho de todos los intérpretes» es afirmación suya; no lo he comprobado con otras fuentes. La lectura que rechaza (Ibn ʿUyayna, m. 198 H) también la critica al-Shawkani, que la llama «falsa» (leído en la página de Shawkani 2:282: «no hay duda de que esto es falso, no lo indica ni la ley ni la lengua ni la razón»).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ25 671 H · AL-QURTUBI SOBRE 2:282 · ABU 'UBAYD

Texto original en árabe

al-Qurtubi, 2:282 (cita a Abu ʿUbayd): «tadill» = «tansa»; el extravío respecto al testimonio es olvidar una parte y recordar otra

al-Qurtubi (m. 671 H), al-Yami' li-ahkam al-Qur'an, sobre 2:282, cuestión 36

تفسير القرطبي، البقرة ٢٨٢

السادسة والثلاثون : أن تضل إحداهما قال أبو عبيد : معنى (تضل) تنسى . والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء ، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا . ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال : ضل فيها . وقرأ حمزة " إن " بكسر الهمزة على معنى الجزاء ،

Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Traducción al español

al-Qurtubi, 2:282 (cita a Abu ʿUbayd): «tadill» = «tansa»; el extravío respecto al testimonio es olvidar una parte y recordar otra

al-Qurtubi (m. 671 H), al-Yamiʿ li-ahkam al-Qurʾan, sobre 2:282, cuestión 36

تفسير القرطبي، البقرة ٢٨٢

La trigésima sexta: «que se extravíe una de ellas»: dijo Abu ʿUbayd: el sentido de «tadill» es «tansa» [olvida]; y el extravío respecto al testimonio es solo el olvido de una parte de él y el recuerdo de otra parte, y la persona queda perpleja entre ambas cosas, extraviada; y quien olvida el testimonio por completo no se dice que «se extravió» en él.

QUÉ DEMUESTRA

Definición léxica temprana (Abu ʿUbayd al-Qasim ibn Sallam, m. 224 H, citado por al-Qurtubi): dalal en el testimonio es olvido parcial —recordar una parte, olvidar otra—, no incapacidad de entender. Es el sentido técnico que el versículo da al «extravío» de la mujer testigo.

OJO

Cito a Abu ʿUbayd a través de al-Qurtubi; no leí a Abu ʿUbayd. La definición se refiere a la palabra del versículo, no al hadiz ni a la «razón» en general. Por sí sola, no dice que ese olvido sea más frecuente en mujeres: eso lo añaden otros (NQ27, NQ28, NQ35).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ26 333 H · AL-MATURIDI SOBRE 2:282

Texto original en árabe

al-Maturidi, 2:282: las mujeres «fueron hechas» para el descuido y la «deficiencia de razón y religión» (Bujari 304), lo que genera duda en los hudud

al-Maturidi (m. 333 H), Ta'wilat ahl al-sunna, sobre 2:282

تأويلات أهل السنة، البقرة ٢٨٢

كانت ، جوازها بحكم البدل ، لم تقبل ، ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين لقوله [صلى الله عليه وسلم]{[3466]} : (إنهن ناقصات عقل ودين) [البخاري

[...]

: 304] ، فإذا كان ذلك{[3467]} كذلك أورث ذلك شبهة في الحدود ، والحدود مما فيه الدرء ، لذلك لم تقبل ، والله أعلم ، ولأن شهادتين إنما ذكرت في ما يبتغي به الإعلام لا

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/maturidy/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ26 · 333 H · AL-MATURIDI SOBRE 2:282 · Traducción al español

al-Maturidi, 2:282: las mujeres «fueron hechas» para el descuido y la «deficiencia de razón y religión» (Bujari 304), lo que genera duda en los hudud

al-Maturidi (m. 333 H), Ta'wilat ahl al-sunna, sobre 2:282

تأويلات أهل السنة، البقرة ٢٨٢

Y porque ellas fueron hechas [dispuestas] para el descuido, la distracción y la deficiencia de razón y de religión, según su dicho [ﷺ] [3466]: «Son deficientes en razón y religión» [al-Bujari: 304],

[...]

[...] eso genera duda en las penas fijas [hudud], y las penas fijas son de aquello en lo que se rechaza [la pena] por duda (al-dar'); por eso no se acepta [su testimonio en ellas]. Y Dios sabe más.

QUÉ DEMUESTRA

Primer caso, en mi corpus, de uso jurídico directo del hadiz: al-Maturidi (m. 333 H), maestro de la escuela hanafi-maturidi, lo cita (con la referencia a Bujari 304) como razón de que el testimonio de mujeres no valga en los hudud: su «deficiencia» genera «duda» (shubha) y las penas fijas se evitan por la duda. Aquí «naqs al-ʿaql wa-l-din» opera como argumento procesal.

OJO

La frase que traduzco empieza a mitad de un razonamiento más largo: antes dice que el testimonio de dos mujeres vale «por sustitución» (badal) del de hombres y que los sustitutos no valen en los hudud; el argumento del hadiz es solo uno de ellos. «[3466]» y «[al-Bujari: 304]» son marcas del editor del texto en línea, no de al-Maturidi. El verbo «fueron hechas» (juʿilna) lo toma del hadiz y habla de disposición, no de culpa.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/maturidy/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ27 C. 685 H · AL-BAYDAWI SOBRE 2:282

Texto original en árabe

al-Baydawi, 2:282: la causa real es el recordatorio; y «hay en ello un indicio de la deficiencia de su razón y de la escasa precisión de ellas»

al-Baydawi (m. c. 685 H), Anwar al-tanzil, sobre 2:282

تفسير البيضاوي، البقرة ٢٨٢

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى ، والعلة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته كقولهم : أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه ، وكأنه قيل : إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن . وقرأ حمزة { أن

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/baidawy/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ27 C. 685 H · AL-BAYDAWI SOBRE 2:282 Traducción al español

al-Baydawi, 2:282: la causa real es el recordatorio; y «hay en ello un indicio de la deficiencia de su razón y de la escasa precisión de ellas»

al-Baydawi (m. c. 685 H), Anwar al-tanzil, sobre 2:282

تفسير البيضاوي، البقرة ٢٨٢

Causa de la consideración del número: es decir, que si una de ellas se extravía respecto al testimonio, olvidándolo, la otra se lo recuerda; y la causa en realidad es el recordatorio, pero como el extravío es su motivo se le puso en su lugar, como dicen: «preparé el arma por si viene un enemigo y lo rechazo»; como si se dijera: «[es por] la voluntad de que una recuerde a la otra si se extravía». Y en ello hay un indicio de la deficiencia de su razón y de la escasa precisión de ellas.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Baydawi, uno de los comentarios más difundidos, saca del propio versículo (2:282) «un indicio» (ish'ar) de «naqs 'aqlihinna wa-qillat dabtihinna» (deficiencia de su razón y escasa precisión). Une así el versículo y el hadiz y fija el vocabulario: «razón» + «precisión».

OJO

Dice «indicio», no «declaración»; y su explicación centra el «dos por uno» en el recordatorio (tadhkir), no en la incapacidad. En 4:34 (NQ31) va más lejos y generaliza. No he comprobado si toma esta fórmula de un comentario anterior (hay una tradición exegética anterior que no leí).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/baidawy/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ28 606 H · AL-RAZI SOBRE 2:282

Texto original en árabe

al-Razi, 2:282: «el olvido prevalece en la naturaleza de las mujeres, por el frío y la humedad de sus temperamentos»

Fajr al-Din al-Razi (m. 606 H), Mafatih al-ghayb, sobre 2:282

مفاتيح الغيب، البقرة ٢٨٢

ثم قال : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } والمعنى أن النسيان غالب طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان على المرأة الواحدة فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى فهذا هو المقصود من الآية ثم فيها مسائل :

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/alrazy/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ28 606 H · AL-RAZI SOBRE 2:282 Traducción al español

al-Razi, 2:282: «el olvido prevalece en la naturaleza de las mujeres, por el frío y la humedad de sus temperamentos»

Fajr al-Din al-Razi (m. 606 H), Mafatih al-ghayb, sobre 2:282

مفاتيح الغيب، البقرة ٢٨٢

Y el sentido es que el olvido es lo que prevalece en la naturaleza de las mujeres, por la abundancia del frío y de la humedad en sus temperamentos, y que la coincidencia de dos mujeres en el olvido está más lejos de la razón que la aparición del olvido en una sola mujer; por eso se puso a dos mujeres en lugar de un solo hombre.

QUÉ DEMUESTRA

Explicación «humoral» de la exégesis medieval: al-Razi atribuye el olvido a la «naturaleza» de las mujeres, por el predominio de lo frío y húmedo en el temperamento, y justifica el «dos por uno» porque es menos probable que dos olviden lo mismo. Es la teoría médica de su tiempo (Galeno/Avicena) puesta al servicio de la exégesis.

OJO

Es una tesis de naturaleza (innata) y de medicina antigua: la teoría de los humores no se sostiene hoy (observación mía). Al-Razi ofrece su explicación sin citar el hadiz en esta frase. ʿAbduh (NQ50) cita justo esta clase de explicación («el temperamento de la mujer lo afecta el frío...») y la rechaza como «no comprobada».

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/alrazy/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ29 774 H · IBN KATHIR SOBRE 2:282

Texto original en árabe

Ibn Kathir, 2:282: «se puso a dos mujeres en lugar del hombre por la deficiencia de la razón de la mujer», y cita Muslim

Ibn Kathir (m. 774 H), Tafsir al-Qur'an al-'azim, sobre 2:282

تفسير ابن كثير، البقرة ٢٨٢

يكونا رجلين فرجل وامرأتان) وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال ، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة ، كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا معشر النساء ، تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : " تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت : يا رسول الله ، ما نقصان العقل والدين ؟ قال : " أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي لا تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين " .

Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ29 774 H · IBN KATHIR SOBRE 2:282 Traducción al español

Ibn Kathir, 2:282: «se puso a dos mujeres en lugar del hombre por la deficiencia de la razón de la mujer», y cita Muslim

Ibn Kathir (m. 774 H), Tafsir al-Qur'an al-'azim, sobre 2:282

تفسير ابن كثير، البقرة ٢٨٢

Y esto solo se da en los bienes y en lo que se busca por el dinero; y se puso a dos mujeres en el lugar del hombre por la deficiencia de la razón de la mujer, como dijo Muslim en su Sahih: nos contó Qutayba: nos contó Isma'il ibn Ya'far, de 'Amr ibn Abi 'Amr, de al-Maqburi, de Abu Huraira, del Profeta ﷺ que dijo: «¡Oh congregación de mujeres! Dad limosna y multiplicad el pedir perdón, pues se me ha mostrado que sois la mayoría de los habitantes del Fuego.» Dijo una mujer de entre ellas, de buen juicio: «¿Y por qué nosotras, Mensajero de Dios, somos la mayoría de los habitantes del Fuego?» Dijo: «Maldecís mucho y sois desagradecidas con el cónyuge. No he visto a nadie, de entre los deficientes en razón y religión, que domine más a un hombre de juicio que vosotras.» Dijo ella: «Mensajero de Dios, ¿qué es la deficiencia de la razón y de la religión?» Dijo: «En cuanto a la deficiencia de su razón: el testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre; esa es la deficiencia de la razón; y permanece noches sin rezar y rompe el ayuno en Ramadán: esa es la deficiencia de la religión.»

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Kathir (m. 774 H) une expresamente versículo y hadiz: la razón de «dos mujeres por un hombre» es «la deficiencia de la razón de la mujer», con el hadiz de Muslim como prueba. Y lo limita explícitamente a «los bienes y lo que se busca por el dinero», es decir, a los asuntos patrimoniales.

OJO

Aquí cita la versión de Abu Huraira en Muslim (otra rama que la de Ibn 'Umar en Muslim 79, NQ02). Toma «'aql» como causa del «dos por uno»; en 4:34 (NQ32) amplía a otros asuntos. Su cita del hadiz es literal de Muslim; la lectura («deficiencia de razón» como causa) es de Ibn Kathir.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ30 606 H · AL-RAZI SOBRE 4:34

Texto original en árabe

al-Razi, 4:34: «no hay duda de que las razones de los hombres y sus conocimientos son más»; superioridad «en la razón, la prudencia y la fuerza»

Fajr al-Din al-Razi (m. 606 H), Mafatih al-ghayb, sobre 4:34

مفاتيح الغيب، النساء ٣٤

واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة ، بعضها صفات حقيقية ، وبعضها أحكام شرعية ، أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين : إلى العلم ، وإلى القدرة ، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر ، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل ، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة ، والكتابة في الغالب والفروسية والرمي ، وأن منهم الأنبياء والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/alrazy/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ30 606 H · AL-RAZI SOBRE 4:34 Traducción al español

al-Razi, 4:34: «no hay duda de que las razones de los hombres y sus conocimientos son más»; superioridad «en la razón, la prudencia y la fuerza»

Fajr al-Din al-Razi (m. 606 H), Mafatih al-ghayb, sobre 4:34

مفاتيح الغيب، النساء ٣٤

Y sábete que la superioridad de los hombres sobre las mujeres se da por muchas razones; unas son cualidades reales y otras son normas legales. En cuanto a las cualidades reales: sábete que las virtudes reales se reducen a dos cosas: al conocimiento y a la capacidad; y no hay duda de que las razones de los hombres y sus conocimientos son más, y no hay duda de que su capacidad para las obras arduas es más completa; y por estas dos causas se produjo la superioridad de los hombres sobre las mujeres en la razón, la prudencia y la fuerza.

QUÉ DEMUESTRA

Es la generalización más clara que leí en la exégesis medieval: al-Razi afirma que «las razones de los hombres y sus conocimientos son más» y que de ahí viene su superioridad «en la razón, la prudencia y la fuerza». No limita al testimonio, y no cita aquí el hadiz de las «naqisat»: lo afirma como cualidad «real» (no legal).

OJO

«No hay duda» es una aserción suya sin argumento ni dato en este pasaje; mezcla ʿaql y ʿilm (razón y conocimiento), y no dice cuánto más ni en qué ámbitos. Es el tipo de afirmación que Tahtawi (NQ51) y Qasim Amin (NQ52) combaten en el siglo XIX, atribuyendo lo que ven a la falta de educación. Contrástese con Ibn Taymiyya, que en 2:282 restringe la diferencia al dabt en testimonio (NQ49).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/alrazy/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ31 C. 685 H · AL-BAYDAWI SOBRE 4:34

Texto original en árabe

al-Baydawi, 4:34: «por la perfección de la razón y el buen gobierno» de los hombres; de ahí la profecía, el imamato, el testimonio…

al-Baydawi (m. c. 685 H), Anwar al-tanzil, sobre 4:34

تفسير البيضاوي، النساء ٣٤

{ الرجال قوامون على النساء } يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية ، وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال : { بما فضل الله بعضهم على بعض } بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات ، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر ، والشهادة في مجامع القضايا ، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها ، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق . { وبما أنفقوا من أموالهم } في نكاحهن كالمهر والنفقة . روي (أن سعد بن الربيع أحد نقباء

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/baidawy/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ31 C. 685 H · AL-BAYDAWI SOBRE 4:34 Traducción al español

al-Baydawi, 4:34: «por la perfección de la razón y el buen gobierno» de los hombres; de ahí la profecía, el imamato, el testimonio…

al-Baydawi (m. c. 685 H), Anwar al-tanzil, sobre 4:34

تفسير البيضاوي، النساء ٣٤

…[por] la preferencia de Dios, Altísimo, de los hombres sobre las mujeres por la perfección de la razón y el buen gobierno y el exceso de fuerza en las obras y en los actos de obediencia; y por eso fueron distinguidos con la profecía, el imamato, la tutela (wilaya) y el establecimiento de los ritos, el testimonio en las asambleas de juicio, el deber del yihad y del viernes y cosas semejantes, el taʿsib y el exceso de parte en la herencia y la potestad unilateral de repudio.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Baydawi da como causa de la «qiwama» (autoridad del hombre, 4:34) la «perfección de la razón y el buen gobierno» masculinos y de ahí deriva una lista de privilegios legales: profecía, imamato, tutela, ritos, testimonio, yihad, viernes, taʿsib y herencia, repudio. Aquí la «razón» no se limita al testimonio, sino que es el fundamento de toda una lista.

OJO

Generaliza más que en 2:282 (NQ27). Pone «profecía» entre los privilegios masculinos: Ibn Hazm (NQ46) la discute con textos. No cita aquí hadiz; la «perfección de la razón» es afirmación suya. Datos: la fecha de muerte de al-Baydawi (685 o 691 H según las fuentes) no la verifiqué.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/baidawy/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ32 774 H · IBN KATHIR SOBRE 4:34

Texto original en árabe

Ibn Kathir, 4:34: «el hombre es mejor que la mujer; por eso la profecía es solo de hombres, y el reino supremo (Bujari 4425) y el cargo de juez»

Ibn Kathir (m. 774 H), Tafsir al-Qur'an al-'azim, sobre 4:34

تفسير ابن كثير، النساء ٣٤

وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة; ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك

Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ32 774 H · IBN KATHIR SOBRE 4:34 Traducción al español

Ibn Kathir, 4:34: «el hombre es mejor que la mujer; por eso la profecía es solo de hombres, y el reino supremo (Bujari 4425) y el cargo de juez»

Ibn Kathir (m. 774 H), Tafsir al-Qur'an al-'azim, sobre 4:34

تفسير ابن كثير، النساء ٣٤

Es decir: porque los hombres son mejores que las mujeres, y el hombre es mejor que la mujer; y por eso la profecía está reservada a los hombres y asimismo el reino supremo, por su dicho ﷺ: «No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer» —lo recogió al-Bujari por el hadiz de 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakra, de su padre—; y así el cargo de juez y otros.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Kathir deduce de 4:34 que el hombre «es mejor» (khayr) que la mujer y de ahí que la profecía, el reino supremo y el cargo de juez sean masculinos; para el reino cita Bujari 4425 (NQ13). Es la fuente más citada hoy para «la profecía solo en hombres».

OJO

La cadena que cita para Bujari 4425 es «'Abd al-Rahman ibn Abi Bakra ← su padre», otra rama que la de NQ13 ('Awf ← al-Hasan ← Abu Bakra): el hadiz tiene más de una vía. Su deducción («mejor») es suya: el hadiz no habla de «mejor», sino de gobierno. Ibn Hazm (NQ46) opina lo contrario respecto a la profecía.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ33 1270 H (1854) · AL-ALUSI SOBRE 4:34

Texto original en árabe

al-Alusi (s. XIX), 4:34: «ha llegado que ellas son deficientes en razón y religión, y los hombres lo contrario»; por eso la profecía y el mensaje «según lo más conocido»

Mahmud Shihab al-Din al-Alusi (m. 1270 H / 1854), Ruh al-ma'ani, sobre 4:34

روح المعاني، النساء ٣٤

، وقيل : للإبهام للإشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بشيء ، وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غني عن التفصيل ، وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودين ، والرجال بعكسهن كما لا يخفى ، ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر ، وبالإمامة الكبرى والصغرى ، وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/alusy/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ33 1270 H (1854) · AL-ALUSI SOBRE 4:34 Traducción al español

al-Alusi (s. XIX), 4:34: «ha llegado que ellas son deficientes en razón y religión, y los hombres lo contrario»; por eso la profecía y el mensaje «según lo más conocido»

Mahmud Shihab al-Din al-Alusi (m. 1270 H / 1854), Ruh al-ma'ani, sobre 4:34

روح المعاني، النساء ٣٤

Y se dijo [que el uso indefinido «unos sobre otros»] es para dejarlo vago, para señalar que algunas mujeres son mejores que muchos hombres, y eso no es nada (no vale); y asimismo no precisó Él, glorificado, aquello en que consiste la preferencia, aludiendo a que no necesita detalle. Y ha llegado que ellas son deficientes en razón y religión, y los hombres lo contrario, como no se oculta, y por eso fueron distinguidos con el mensaje y la profecía, según lo más conocido, y con el imamato mayor y menor.

QUÉ DEMUESTRA

Un exégeta del siglo XIX (al-Alusi, Bagdad, m. 1854) repite la generalización clásica: del hadiz («ha llegado que son deficientes en razón y religión») deduce que los hombres son «lo contrario» y que, por eso, la profecía y el mensaje son masculinos «según lo más conocido» («ʿala l-ashhar»). Y rechaza expresamente la lectura de que «algunas mujeres sean mejores que muchos hombres» («wa-laysa bi-shay'»).

OJO

«Wa-qad warada» («ha llegado») remite al hadiz sin darlo; la fórmula «ʿala l-ashhar» (según lo más conocido) indica que reconoce que no hay unanimidad sobre la profecía (de hecho Ibn Hazm y al-Qurtubi dicen otra cosa: NQ46–NQ47). Rechaza una lectura igualitaria con un «no es nada» sin argumentar en este pasaje.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/alusy/sura4-aya34.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

NQ34 1250 H (1834) · AL-SHAWKANI SOBRE 2:282 Y 4:34

Texto original en árabe

al-Shawkani (s. XIX): 2:282 «por la debilidad de las mujeres, a diferencia de los hombres»; 4:34: ventaja masculina en cargos, sin mencionar razón ni religión

Muhammad ibn ʿAli al-Shawkani (m. 1250 H / 1834), Fath al-qadir, sobre 2:282 y 4:34

فتح القدير، البقرة ٢٨٢ والنساء ٣٤

إحداهما الأخرى ، والعلة في الحقيقة هي : التذكير ، ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته ، وأبهم الفاعل في تضلّ ، وتذكر ، لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان ؛ فالمعنى : إن ضلت هذه ذكرتها هذه ، وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا على التعيين ، أي : إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى ، وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال . وقد يكون الوجه في الإبهام أن ذلك يعني الضلال ، والتذكير يقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر ، فذكرت كل

[...]

والضمير في قوله : { بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ } للرجال والنساء ، أي : إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة ، وغير ذلك من الأمور . قوله : { وَبِمَا أَنفَقُوا } أي : وبسبب ما أنفقوا من أموالهم ، وما مصدرية ، أو موصولة ، وكذلك هي في قوله : { بِمَا فَضَّلَ الله }

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/shawkany/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ34 1250 H (1834) · AL-SHAWKANI SOBRE 2:282 Y 4:34 Traducción al español

al-Shawkani (s. XIX): 2:282 «por la debilidad de las mujeres, a diferencia de los hombres»; 4:34: ventaja masculina en cargos, sin mencionar razón ni religión

Muhammad ibn ʿAli al-Shawkani (m. 1250 H / 1834), Fath al-qadir, sobre 2:282 y 4:34

فتح القدير، البقرة ٢٨٢ والنساء ٣٤

Y el sentido: si se extravía esta, la recuerda esta, y si se extravía esta, la recuerda esta, sin determinar; es decir, si se extravía una de las dos mujeres, la otra mujer se lo recuerda; y se consideró en ellas esta recordación por lo que les alcanza de la debilidad de las mujeres, a diferencia de los hombres.

[...]

Es decir: [solo] merecieron esta ventaja por la preferencia de Dios a los hombres sobre las mujeres, por [lo cual] hay entre ellos los califas, los sultanes, los jueces, los emires y los guerreros y otras cosas.

QUÉ DEMUESTRA

Shawkani (m. 1834), el gran jurista yemení, explica 2:282 por «la debilidad de las mujeres» (daʿf al-nisaʾ) y, en 4:34, enumera como ventaja masculina solo cargos de gobierno y guerra (califas, sultanes, jueces, emires, guerreros). Es la formulación más contenida entre los exégetas del siglo XIX que leí: sin «razón» ni «religión».

OJO

«Daʿf al-nisaʾ» («debilidad de las mujeres») es ambiguo: no dice si es de razón, memoria o cuerpo. Compárese NQ35: Siddiq Hasan Jan, que en lo demás sigue de cerca este texto, añade «y el exceso de razón y de religión» en 4:34 y «por la deficiencia de su razón y su precisión» en 2:282. La segunda captura (4:34) es de otra página de la misma obra (url: https://quran-tafsir.net/shawkany/sura4-aya34.html).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/shawkany/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

NQ35 1307 H (1890) · SIDDIQ HASAN JAN SOBRE 2:282 Y 4:34

Texto original en árabe

Siddiq Hasan Jan (s. XIX), Fath al-bayan: añade «por la deficiencia de su razón y su precisión» (2:282) y «y el exceso de razón y de religión» (4:34)

Siddiq Hasan Jan al-Qannawyi (m. 1307 H / 1890), Fath al-bayan fi maqasid al-Qur'an, sobre 2:282 y 4:34

فتح البيان، البقرة ٢٨٢ والنساء ٣٤

(أن تضل إحداهما) قال أبو عبيد : معنى تضل تنسى أي لنقص عقلهن وضبطهن ، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء (فتذكر إحداهما) أي الذاكرة (

[...]

وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال .

[...]

{ بما } الباء سببية وما مصدرية { فضل الله } والضمير في قوله { بعضهم على بعض } للرجال والنساء أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله إياهم عليهن بما فضلهم به من كون فيهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والأئمة والغزاة ، وزيادة العقل والدين والشهادة والجمعة والجماعات ، وأن الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا يجوز للمرأة غير زوج واحد ، وزيادة النصيب والتعصيب في الميراث ، وبيده الطلاق والنكاح والرجعة وإليه الانتساب ، وغيره ذلك من الأمور ، فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء .

Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/seddiq/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Siddiq Hasan Jan (s. XIX), Fath al-bayan: añade «por la deficiencia de su razón y su precisión» (2:282) y «y el exceso de razón y de religión» (4:34)

Siddiq Hasan Jan al-Qannawyi (m. 1307 H / 1890), Fath al-bayan fi maqasid al-Qur'an, sobre 2:282 y 4:34

فتح البيان، البقرة ٢٨٢ والنساء ٣٤

Dijo Abu ʿUbayd: el sentido de «tadill» es «tansa» [olvida], es decir, por la deficiencia de su razón y su precisión; y el extravío respecto al testimonio es solo el olvido de una parte de él y el recuerdo de otra parte.

[...]

Y se consideró en ellas esta recordación por lo que les alcanza de la debilidad de las mujeres, a diferencia de los hombres.

[...]

Es decir: merecieron esta ventaja por la preferencia de Dios de ellos por encima de ellas, por [lo cual] hay entre ellos los profetas, los califas, los sultanes, los jueces, los imames y los guerreros, y el exceso de razón y de religión, el testimonio, el viernes y las oraciones en grupo, y que el hombre se casa con cuatro mujeres y a la mujer no le es lícito más que un marido, y el exceso de parte y de taʿsib en la herencia, y en su mano están el repudio, el matrimonio y el retorno, y a él se atribuye [la filiación], y otras cosas: todo esto indica la superioridad de los hombres sobre las mujeres.

QUÉ DEMUESTRA

Siddiq Hasan Jan (India, m. 1890), representante del movimiento ahl al-hadiz, escribe en el siglo XIX un comentario que sigue de cerca al de al-Shawkani pero con adiciones propias: en 2:282, tras la definición de Abu ʿUbayd, añade «es decir, por la deficiencia de su razón y su precisión»; en 4:34, añade «el exceso de razón y de religión» a la lista de ventajas masculinas.

OJO

La comparación es con las páginas de al-Qurtubi (NQ25) y de al-Shawkani (NQ34), donde esas glosas no están: son de Siddiq, no de Abu ʿUbayd. Es una muestra de que en el siglo XIX la generalización se refuerza en este autor (no es la única tendencia: Tahtawi, ʿAbduh y Qasim Amin, por esos años, atribuían lo que veían al entorno y a la falta de educación: NQ50–NQ52). Pasajes tomados de la edición en línea; el número de página impreso no se muestra.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran-tafsir.net (texto en línea del comentario; sin paginación impresa)
https://quran-tafsir.net/seddiq/sura2-aya282.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

NQ36 388 H · AL-JATTABI SOBRE BUJARI 304

Texto original en árabe

al-Jattabi, A'lam al-hadiz: el fundamento del testimonio es la razón con la honradez; «el testimonio del descuidado es débil aunque sea piadoso»

al-Jattabi (m. 388 H), A'lam al-hadiz fi sharh Sahih al-Bujari, vol. 1, p. 316, «Bab tark al-ha'id al-sawm»

أعلام الحديث ١/٣١٦

وفي الحديث دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين، وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق، وأن شهادة المغفل من الناس ضعيفة وإن كان رضياً في الدين والأمانة.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/16946/219
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ36 · 388 H · AL-JATTABI SOBRE BUJARI 304

Traducción al español

al-Jattabi, A'lam al-hadiz: el fundamento del testimonio es la razón con la honradez; «el testimonio del descuidado es débil aunque sea piadoso»

al-Jattabi (m. 388 H), A'lam al-hadiz fi sharh Sahih al-Bujari, vol. 1, p. 316, «Bab tark al-ha'id al-sawm»

أعلام الحديث ١/٣١٦

Y en el hadiz hay prueba de que la disminución de las obediencias es disminución de la religión; y hay indicación de que el fundamento del testimonio es la razón, junto con la consideración de la honradez y la veracidad, y que el testimonio del descuidado [mughaffal] entre la gente es débil aunque sea de agrado en la religión y la honradez.

QUÉ DEMUESTRA

Al-Jattabi (m. 388 H) es el comentarista más antiguo del Bujari que leí: de este hadiz extrae dos lecciones jurídicas, (a) que dejar obras es «disminución de la religión» y (b) que lo que da valor al testimonio es la razón (capacidad de retener) además de la rectitud: el testimonio del «descuidado» es débil aunque sea piadoso. Es decir: lo que explica la regla es el descuido, no el sexo.

OJO

Al-Jattabi no dice aquí que todas las mujeres sean «descuidadas»: expone el principio jurídico (el testigo debe ser preciso además de recto) que él ve en el hadiz. No define «razón»; en el pasaje que leí no dice nada de la mujer en general.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/16946/219
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Hayar, Fath al-bari: «sin reproche ni censura»; «la escasa precisión indica deficiencia de razón»; rechaza leer ʿaql = diya; «proviene de la creación original»

Ibn Hayar al-ʿAsqalani (m. 852 H), Fath al-bari, vol. 1, pp. 406–407 (ed. Salafiyya), «Bab tark al-ha'id al-sawm»

فتح الباري ١/٤٠٦

قَوْلُهُ: (مِنْ نَاقِصَاتِ) صِفَةُ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ فِي قَوْلِهِ: مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ إِلَخْ زِيَادَةٌ عَلَى الْجَوَابِ تُسَمَّى الِاسْتِتْبَاعَ، كَذَا قَالَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ; لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ وَزِدْنَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (أَذْهَبَ) أَيْ أَشَدَّ إِذْهَابًا، وَاللُّبُّ أَخَصُّ مِنَ الْعَقْلِ، وَهُوَ الْخَالِصُ مِنْهُ، (الْحَازِمِ) الضَّابِطِ لِأَمْرِهِ، وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ فِي وَصْفِهِنَّ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ الضَّابِطَ لِأَمْرِهِ إِذَا كَانَ يَنْقَادُ لَهُنَّ فَغَيْرُ الضَّابِطِ أَوْلَى، وَاسْتِعْمَالُ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ مِنَ الْإِذْهَابِ جَائِزٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ حَيْثُ جَوَّزَهُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ وَالْمَزِيدِ.

قَوْلُهُ: (قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا)؟ كَأَنَّهُ خَفِيَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ حَتَّى سَأَلْنَ عَنْهُ، وَنَفْسُ السُّؤَالِ دَالٌّ عَلَى النُّقْصَانِ ; لِأَنَّهُنَّ سَلَّمْنَ مَا نُسِبَ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ - الْإِكْثَارِ وَالْكُفْرَانِ وَالْإِذْهَابِ - ثُمَّ اسْتَشْكَلْنَ كَوْنَهُنَّ نَاقِصَاتٍ. وَمَا أَلْطَفَ مَا أَجَابَهُنَّ بِهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ تَعْنِيفٍ وَلَا لَوْمٍ، بَلْ خَاطَبَهُنَّ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِنَّ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ لِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ بِأُخْرَى مُؤْذِنٌ بِقِلَّةِ ضَبْطِهَا، وَهُوَ مُشْعِرٌ بِنَقْصِ عَقْلِهَا، وَحَكَى ابْنُ التِّينِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَمَلَ الْعَقْلَ هُنَا عَلَى الدِّيَةِ، وَفِيهِ بُعْدٌ، قُلْتُ: بَلْ سِيَاقُ الْكَلَامِ يَأْبَاهُ.

[...]

بَيْنَ الْمَخْلُوقِينَ، وَأَنَّ الْعَقْلَ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ النَّقْصِ فِي النِّسَاءِ لَوْمَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، لَكِنَّ التَّنْبِيهَ عَلَى ذَلِكَ تَحْذِيرٌ مِنَ الِافْتِتَانِ بِهِنَّ،

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/1673/892
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Hayar, Fath al-bari: «sin reproche ni censura»; «la escasa precisión indica deficiencia de razón»; rechaza leer ʿaql = diya; «proviene de la creación original»

Ibn Hayar al-ʿAsqalani (m. 852 H), Fath al-bari, vol. 1, pp. 406–407 (ed. Salafiyya), «Bab tark al-ha'id al-sawm» فتح الباري ١/٤٠٦

Su dicho «min naqisat» es adjetivo de un sustantivo omitido. Dijo al-Tibi, sobre su dicho «no he visto a nadie deficiente...»: es un añadido a la respuesta, que se llama «istitbaʿ» [aditamiento]; así lo dijo, y hay en ello consideración. Y me parece que eso forma parte de los motivos de que ellas sean la mayoría de los habitantes del Fuego: pues si son causa de que se vaya la razón del hombre sensato hasta que hace o dice lo que no conviene, han compartido con él el pecado y le han añadido [más]. Su dicho «adhhab» es: más intensamente que se va; y «lubb» es más específico que «ʿaql»: es lo puro de él; y «hazim» es el que controla su asunto; y esto es una exageración en su descripción de ellas, pues si el que controla su asunto se deja llevar por ellas, quien no lo controla con más razón. Su dicho «¿y en qué consiste la deficiencia de nuestra religión?»: como si eso se les hubiera ocultado hasta que preguntaron; y la pregunta misma indica el defecto, pues aceptaron lo que se les atribuyó de las tres cosas —la abundancia [de maldiciones], la ingratitud y el hacer perder el juicio—; luego se les hizo difícil que fueran deficientes. ¡Qué amable lo que les contestó ﷺ, sin reproche ni censura, sino hablándoles conforme a la medida de sus razones! Y con su dicho «como la mitad del testimonio del hombre» señaló su dicho Altísimo «un hombre y dos mujeres de los que os agraden como testigos»; porque el apoyo con otra [mujer] indica la escasa precisión de ella, y eso apunta a su deficiencia de razón. Y Ibn al-Tin refirió de algunos que tomó «ʿaql» aquí como diya, y en ello hay lejanía. Dije: más bien el contexto del discurso lo rechaza.

[...]

...y que la razón admite aumento y disminución, y lo mismo la fe, como precede. Y lo que se pretende al mencionar la deficiencia en las mujeres no es reprochárselo, porque proviene de la creación original, sino la advertencia sobre ello, como precaución frente a ser fascinado por ellas.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Hayar (m. 852 H), el comentarista más autorizado del Bujari, detalla el hadiz así: (a) «lubb» es lo puro de la razón y el «hazim» es quien controla su asunto; (b) el Profeta contestó «sin reproche ni censura»; (c) que el testigo necesite el apoyo de otra indica «escasa precisión» y esto apunta a «deficiencia de razón»; (d) rechaza leer «ʿaql» como diya (NQ10, NQ41); (e) concluye que esa deficiencia «proviene de la creación original» y no es motivo de censura, sino advertencia frente a la fascinación.

OJO

(1) Ibn Hayar acepta que la deficiencia es innata («aṣl al-jilqa»): va más lejos que ʿAbduh, Tahtawi y Qasim Amin (NQ50–NQ52), que la atribuyen al entorno. (2) No dice «la mitad de inteligencia»: habla de escasa precisión (qillat al-dabt). (3) Su análisis retórico (con al-Tibi) sostiene que la «deficiencia» es una segunda crítica añadida a la primera (maldecir, ingratitud), y que el pecado se vincula a lo primero. (4) Esta página es la 1/406 de la edición Salafiyya en Shamela; su paginación puede no coincidir con otras ediciones.

Texto original en árabe

Ibn Hayar 1/407 (cita a al-Nawawi): el castigo se vincula a la ingratitud, «no a la deficiencia»; la «deficiencia de religión» es relativa y no implica pecado

Ibn Hayar al-ʿAsqalani, Fath al-bari, vol. 1, p. 407 (ed. Salafiyya)

فتح الباري ١/٤٠٧

رقم الحديث / الرقم المسلسل: 305

وَلِهَذَا رَتَّبَ الْعَذَابَ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الْكُفْرَانِ وَغَيْرِهِ لَا عَلَى النَّقْصِ، وَلَيْسَ نَقْصُ الدِّينِ مُنْحَصِرًا فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِثْمُ بَلْ فِي أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ، فَالْكَامِلُ مَثَلًا نَاقِصٌ عَنِ الْأَكْمَلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَائِضُ لَا تَأْثَمُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ لَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ عَنِ الْمُصَلِّي، وَهَلْ تُثَابُ عَلَى هَذَا التَّرْكِ لِكَوْنِهَا مُكَلَّفَةً بِهِ كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/1673/893
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ38 852 H · IBN HAYAR, FATH AL-BARI 1/407 (CITA A AL-NAWAWI) Traducción al español

Ibn Hayar 1/407 (cita a al-Nawawi): el castigo se vincula a la ingratitud, «no a la deficiencia»; la «deficiencia de religión» es relativa y no implica pecado

Ibn Hayar al-'Asqalani, Fath al-bari, vol. 1, p. 407 (ed. Salafiyya) فتح الباري ١/٤٠٧

Y por eso el castigo se ordenó sobre lo mencionado, la ingratitud y otras cosas, no sobre la deficiencia. Y la deficiencia de la religión no se limita a lo que produce pecado, sino que es más general que eso —lo dijo al-Nawawi—, porque es algo relativo: el perfecto, por ejemplo, es deficiente respecto al más perfecto; y de eso es la mujer menstruante: no peca por dejar la oración durante el tiempo de la menstruación, pero es deficiente respecto a la que reza.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Hayar insiste, citando a al-Nawawi, en que el hadiz liga el castigo del Fuego a los pecados (maldición, ingratitud), «no a la deficiencia», y que la «deficiencia de religión» es un concepto relativo (nisbi): la mujer menstruante no peca, pero es «deficiente» en comparación con la que reza. Eso quita al término el sentido de falta moral.

OJO

Hay que leerlo junto con NQ37. Este pasaje trata de la «deficiencia de religión»; sobre la de «razón» no dice más. Que sea «relativa» no la elimina: el perfecto sigue siendo «deficiente» frente al más perfecto.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/1673/893
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

al-Nawawi: «jazla» = dueña de razón y criterio; «lubb» = la perfección de la razón; «esa es la deficiencia de la razón» = «la señal de su deficiencia»

al-Nawawi (m. 676 H), Sharh Sahih Muslim, vol. 2, p. 66, bajo «Bab bayan nuqsan al-iman bi-nuqsan al-ta'at...»

شرح النووي على مسلم ٢/٦٦

أَهْلِ النَّارِ فَمَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَى الْحِكَايَةِ وَإِمَّا عَلَى الْحَالِ وَقَوْلُهُ جَزْلَةٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ أَيْ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ قَالَ بن دُرَيْدٍ الْجَزَالَةُ الْعَقْلُ وَالْوَقَارُ وَأَمَّا الْعَشِيرُ فَبِفَتْحِ العين وكسرالشين وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْمُعَاشِرُ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ هُنَا الزَّوْجُ وَأَمَّا اللُّبُّ فَهُوَ الْعَقْلُ وَالْمُرَادُ كَمَالُ الْعَقْلِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ أَيْ عَلَامَةُ نُقْصَانِهِ وَقَوْلُهُ

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/1711/310
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

al-Nawawi: «jazla» = dueña de razón y criterio; «lubb» = la perfección de la razón; «esa es la deficiencia de la razón» = «la señal de su deficiencia»

al-Nawawi (m. 676 H), Sharh Sahih Muslim, vol. 2, p. 66, bajo «Bab bayan nuqsan al-iman bi-nuqsan al-ta'at...»

شرح النووي على مسلم ٢/٦٦

Y su dicho «jazla» —con fatha en la ŷim y sukun en la zay—: es decir, dueña de razón y criterio; dijo Ibn Durayd: la jazala es la razón y la dignidad. Y en cuanto a «al-'ashir», con fatha en la 'ayn y kasra en la shin, es en origen el que convive en general, y aquí se quiere decir el cónyuge. Y en cuanto a «al-lubb», es la razón, y se quiere decir la perfección de la razón. Y su dicho ﷺ «esa es la deficiencia de la razón» significa: la señal de su deficiencia.

QUÉ DEMUESTRA

Nawawi (m. 676 H) precisa el vocabulario (lubb = perfección de la razón; 'ashir = cónyuge), señala que la mujer que interviene es «jazla» (de razón y criterio) y glosa «esa es la deficiencia de la razón» como «'alamat nuqsanihi» («la señal de su deficiencia»): el testimonio de dos mujeres es un signo de otra cosa, no la definición de la deficiencia.

OJO

Una «señal» ('alama) no es un «grado»: Nawawi no dice cuánto. La «cosa» de la que sería señal la dice al-Mazari en la página siguiente (NQ40: «escasa precisión»). El capítulo de Muslim bajo el que se ubica es «Exposición de la disminución de la fe por la disminución de las obediencias» (título leído en la página de Shamela).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/1711/310
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

al-Mazari: la regla del testimonio es un aviso de que ellas son «escasas en precisión»; al-Nawawi: qué es la razón (discrepancia) y la «deficiencia de religión» puede ser un mandato

al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, vol. 2, pp. 67–68 (cita a Abu ʿAbd Allah al-Mazari, m. 536 H) شرح النووي على مسلم ٢/٦٧–٦٨

جَوَازُ إِطْلَاقِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى الشَّهْرِ وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ إِضَافَتَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ تَنْبِيهٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَرَاءَهُ وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَيْ أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتُ الضَّبْطِ قَالَ وَقَدِ

[...]

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعَقْلِ مَا هُوَ فَقِيلَ هُوَ الْعِلْمُ وَقِيلَ بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ وَقِيلَ قُوَّةٌ يُمَيَّزُ بِهَا بَيْنَ حَقَائِقِ الْمَعْلُومَاتِ هَذَا كَلَامُهُ قُلْتُ وَالِاخْتِلَافُ فِي حَقِيقَةِ الْعَقْلِ وَأَقْسَامِهِ كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ لَا حَاجَةَ هُنَا إِلَى الْإِطَالَةِ بِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّهِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَكَلِّمُونَ هُوَ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هُوَ فِي الرَّأْسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا وَصْفُهُ صَلَّى اللَّهُ

[...]

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِنُقْصَانِ الدِّينِ لِتَرْكِهِنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعْنَاهُ وَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ مُشْتَرِكَةٌ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوَاضِعَ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الطَّاعَاتِ تُسَمَّى إِيمَانًا وَدِينًا وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ كَثُرَتْ عِبَادَتُهُ زَادَ إِيمَانُهُ وَدِينُهُ وَمَنْ نَقَصَتْ عِبَادَتُهُ نَقَصَ دِينُهُ ثُمَّ نَقْصُ الدِّينِ قَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ يَأْثَمُ بِهِ كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوِ الصَّوْمَ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ لَا إِثْمَ فِيهِ كَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَوِ الْغَزْوَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجِبُ عليه لعذر وَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ كَتَرْكِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَإِنْ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ

al-Mazari: la regla del testimonio es un aviso de que ellas son «escasas en precisión»; al-Nawawi: qué es la razón (discrepancia) y la «deficiencia de religión» puede ser un mandato

al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, vol. 2, pp. 67–68 (cita a Abu ʿAbd Allah al-Mazari, m. 536 H)

شرح النووي على مسلم ٢/٦٧–٦٨

Dijo el imam Abu ʿAbd Allah al-Mazari —Dios tenga misericordia de él—: su dicho ﷺ «en cuanto a la deficiencia de la razón: el testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre» es una advertencia suya ﷺ sobre lo que hay detrás de ello, que es lo que Dios Altísimo advirtió en su Libro con su dicho «para que si una de ellas se extravía, la otra la recuerde»: es decir, que ellas son escasas en precisión. Dijo: y...

[...]

Las gentes discreparon sobre qué es la razón: se dijo que es el conocimiento; se dijo que es parte de los conocimientos necesarios; se dijo que es una facultad con la que se distingue entre las realidades de lo conocido. Esto es su dicho [de al-Mazari]. Dije [al-Nawawi]: la discrepancia sobre la realidad de la razón y sus clases es muy conocida y no hace falta alargarse en ello; y discreparon sobre su sede: dijeron nuestros compañeros los teólogos [mutakallimun]: está en el corazón; y dijo parte de los sabios: está en la cabeza, y Dios sabe más.

[...]

...[a las mujeres con] la deficiencia de la religión por dejar la oración y el ayuno en tiempo de menstruación, y puede [que esto] resulte difícil de entender, pero no es difícil sino evidente: pues la religión, la fe y el islam comparten un mismo sentido, como hemos expuesto en varios lugares; y también hemos expuesto que las obediencias se llaman fe y religión; y una vez establecido esto sabemos que quien multiplica su adoración aumenta su fe y su religión, y quien disminuye su adoración disminuye su religión. Luego, la deficiencia de la religión puede ser de un modo por el que se peca —como quien deja la oración o el ayuno u otras adoraciones obligatorias sin excusa—, y puede ser de un modo en que no hay pecado —como quien deja el viernes o la campaña militar u otro [deber] que no le es obligatorio, por una excusa—, y puede ser de un modo que es un mandato: como el abandono de la oración y el ayuno por la mujer menstruante.

QUÉ DEMUESTRA

Dos de los comentaristas clásicos de Muslim: al-Mazari (m. 536 H) lee la regla del testimonio como «un aviso» (tanbih) de lo que hay detrás: que las mujeres son «escasas en precisión» (qalilat al-dabt). Y al-Nawawi (m. 676 H) añade que los sabios discrepan sobre qué es la razón (conocimiento, parte de los conocimientos necesarios, facultad) y dónde reside, y que la «deficiencia de religión» de la menstruante es de las que son un mandato y no un pecado.

OJO

Texto de tres capturas consecutivas (2/67, 2/68, 2/68). La primera termina con «Dijo: y...» (corte del recorte, no del texto). Al-Nawawi no resuelve qué sea «razón» ni lo aplica a las mujeres en general: lo deja abierto. El contenido concreto de al-Mazari (qalilat al-dabt) es lo más preciso que leí entre los clásicos de hadiz, y coincide con lo que dice Ibn Taymiyya (NQ49).

Texto original en árabe

al-ʿAyni: refiere y rechaza que «ʿaql» sea la diya («lo aparente del hadiz lo rechaza»); y recoge de al-Tibi que la «deficiencia» es un añadido retórico al reproche

Badr al-Din al-ʿAyni (m. 855 H), ʿUmdat al-qari, vol. 3, p. 271, «Bab tark al-haʾid al-sawm»

عمدة القاري ٣/٢٧١

قوائمه وَحكى ابْن التِّين عَن بَعضهم: أَن الْمُرَاد من الْعقل الدِّيَة، لِأَن دِيَتهَا على النّصْف من دِيَة الرجل. قلت: ظَاهر الحَدِيث يأباه.

[...]

(تكثرن اللَّعْن) فِي مقَام التَّعْلِيل، وَكَانَ الْمَعْنى: لأنكن تكثرن اللَّعْن، الْإِكْثَار، قَالَ الطَّيِّبِيّ: الْجَواب من الأسلوب الْحَكِيم لِأَن قَوْله: (مَا رَأَيْت) إِلَخ زِيَادَة، فَإِن قَوْله: (تكثرن اللَّعْن وتكفرن العشير) جَوَاب تَامّ، فَكَأَنَّهُ من بَاب الاتتباع، إِذا الذَّم بِالنُّقْصَانِ استتبع للذم بِأَمْر آخر غَرِيب، وَهُوَ كَون الرجل الْكَامِل الحازم منقاداً للنِّسَاء الناقصات

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/5756/897
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

al-ʿAyni: refiere y rechaza que «ʿaql» sea la diya («lo aparente del hadiz lo rechaza»); y recoge de al-Tibi que la «deficiencia» es un añadido retórico al reproche

Badr al-Din al-ʿAyni (m. 855 H), ʿUmdat al-qari, vol. 3, p. 271, «Bab tark al-haʾid al-sawm» عمدة القاري ٣/٢٧١

Y Ibn al-Tin refirió de algunos que lo que se quiere decir con «ʿaql» es la diya, porque la diya de la mujer es la mitad de la del hombre. Dije: lo aparente del hadiz lo rechaza.

[...]

Dijo al-Tibi: la respuesta es del estilo sabio, pues su dicho «no he visto...» es un añadido, ya que su dicho «maldecís mucho y sois desagradecidas con el cónyuge» es una respuesta completa; como si fuera [del modo del] aditamiento: pues la censura por la deficiencia arrastró la censura por otra cosa extraña: que el hombre perfecto y sensato se deje llevar por las mujeres deficientes.

QUÉ DEMUESTRA

Al-ʿAyni (m. 855 H) repite lo que ya vimos en Ibn Hayar (NQ37): la lectura «ʿaql = diya» (porque la diya de la mujer es la mitad) existía y se rechaza; y el análisis de al-Tibi: el reproche del Profeta eran las maldiciones y la ingratitud, y la «deficiencia» es un añadido que sirve para llamar la atención sobre una cosa «extraña»: que un hombre perfecto se deje llevar por mujeres «deficientes».

OJO

Casi coincide con Ibn Hayar (NQ37); ambos citan a Ibn al-Tin y a al-Tibi y no sé quién depende de quién: no es una voz independiente. La lectura «diya» la presenta como «de algunos» (qawm) sin nombre. «Dije: lo aparente del hadiz lo rechaza» es de al-ʿAyni.

NQ42 620 H · IBN QUDAMA, AL-MUGNI 10/36

Texto original en árabe

Ibn Qudama, al-Mugni: «la mujer es deficiente en razón y escasa en criterio… ni su testimonio se acepta aunque hubiera con ella mil mujeres como ella sin un hombre»

Ibn Qudama (m. 620 H), al-Mugni, vol. 10, p. 36, «Yushtaratu fi l-qadi thalathat shurut»

المغني ١٠/٣٦

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِيَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً فِي غَيْرِ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ وَالرِّجَالِ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْمَرْأَةُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ، قَلِيلَةُ الرَّأْيِ، لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ضَلَالِهِنَّ وَنِسْيَانِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/8463/4569
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ42 620 H · IBN QUDAMA, AL-MUGNI 10/36 Traducción al español

Ibn Qudama, al-Mugni: «la mujer es deficiente en razón y escasa en criterio… ni su testimonio se acepta aunque hubiera con ella mil mujeres como ella sin un hombre»

Ibn Qudama (m. 620 H), al-Mugni, vol. 10, p. 36, «Yushtaratu fi l-qadi thalathat shurut» المغني ١٠/٣٦

Y se transmitió de Ibn Yarir que no se exige la masculinidad, porque la mujer puede ser muftiyya y entonces puede ser jueza; y dijo Abu Hanifa: puede ser jueza en lo que no sea penas fijas, porque en ello puede ser testigo. Y nuestro argumento [hanbalí] es el dicho del Profeta ﷺ: «No prosperó un pueblo que confió su gobierno a una mujer»; y porque el juez asiste a las asambleas de los litigantes y de los hombres y necesita perfección del criterio, plenitud de la razón y sagacidad; y la mujer es deficiente en razón y escasa en criterio, no es apta para asistir a las asambleas de los hombres, y no se acepta su testimonio aunque hubiera con ella mil mujeres como ella mientras no haya con ellas un hombre; y Dios Altísimo señaló su extravío y su olvido con su dicho «que se extravíe una de ellas…» (Corán 2:282); y no es apta para el imamato mayor ni para gobernar las ciudades.

QUÉ DEMUESTRA

El Mugni (m. 620 H), obra de referencia hanbali, es la expresión jurídica más tajante que leí: «la mujer es deficiente en razón y escasa en criterio (qalilat al-raʾy)», y de ahí que no sea apta para juez, para asistir a asambleas de hombres, para el imamato mayor ni para gobernar ciudades, y que su testimonio no valga sola, aunque sean mil. Cita 2:282 («señaló su extravío y su olvido»).

OJO

Lo de «aunque hubiera con ella mil mujeres como ella sin un hombre» es hipérbole de Ibn Qudama: el hadiz dice «dos mujeres = un hombre», no que mil no basten (la propia escuela, en otros casos —NQ48, NQ49—, admite su testimonio por separado en lo que solo ellas ven). Mezcla tres textos (Bujari 4425, el hadiz de las «naqisat» implícito y 2:282) y da «no prosperará» en la forma «ma aflaha», variante de la de NQ13. Recoge dos posiciones contrarias en el mismo pasaje: Ibn Yarir (al-Tabari, no exige masculinidad) y Abu Hanifa (jueza fuera de los hudud).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/8463/4569
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Hazm, al-Muhalla: acepta «dos mujeres = un hombre» solo porque el hadiz lo «sentenció» (cita Muslim e Bujari), sin deducirlo de su psicología

Ibn Hazm (m. 456 H), al-Muhalla bi-l-athar, vol. 8, p. 487, «Mas'ala ma yuqbalu fi shahadat al-zina»

المحلى ٨/٤٨٧

وَوَجَدْنَاهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ نا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ ابْنِ الْهَادِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ «فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ».

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَدِيثٍ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ» فَقَطَعَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَوَجَبَ ضَرُورَةً: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ حَيْثُ يُقْبَلُ رَجُلٌ لَوْ شَهِدَ إلَّا امْرَأَتَانِ، وَهَكَذَا مَا زَادَ.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/767/3696
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Hazm, al-Muhalla: acepta «dos mujeres = un hombre» solo porque el hadiz lo «sentenció» (cita Muslim e Bujari), sin deducirlo de su psicología

Ibn Hazm (m. 456 H), al-Muhalla bi-l-athar, vol. 8, p. 487, «Mas'ala ma yuqbalu fi shahadat al-zina» المحلى ٨/٤٨٧

Y hallamos que el Profeta, la paz sea con él, dijo, según lo que transmitimos por la vía de Muslim ibn al-Hayyay: nos contó Muhammad ibn Rumh: nos contó al-Layth —es decir Ibn Sa'd—, de Ibn al-Had, de 'Abd Allah ibn Dinar, de 'Abd Allah ibn 'Umar, del Mensajero de Dios ﷺ que dijo, en un hadiz: «el testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre»; y por la vía de al-Bujari: nos contó Sa'id ibn Abi Maryam: nos contó Muhammad ibn Ya'far: me informó Zayd —es Ibn Aslam—, de 'Iyad ibn 'Abd Allah, de Abu Sa'id al-Judri, que el Mensajero de Dios ﷺ dijo, en un hadiz: «¿No es el testimonio de la mujer como la mitad del testimonio del hombre?» Dijimos: «Sí, Mensajero de Dios.» Entonces [el Profeta], la paz sea con él, sentenció que el testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre, así que es forzoso que no se acepte, donde se acepta [a] un hombre si testificase, sino a dos mujeres; y así lo que sobrepase.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Hazm (m. 456 H), jurista zahiri, acepta la regla «dos mujeres = un hombre» porque el Profeta la «sentenció» (qata'a) en esos hadices (los dos que ya vimos: NQ01–NQ03), sin buscar causa psicológica. El capítulo se titula «Qué se acepta como testimonio de adulterio» (título de la página de Shamela); la frase final («y así lo que sobrepase») extiende el «dos por uno» a números mayores.

OJO

El argumento de Ibn Hazm es literalista (zahiri): no hay analogía ni causa: solo el texto. Eso encaja con la siguiente tarjeta (NQ44), donde niega que haya una diferencia racional entre testigos hombres y mujeres. Es una posición de una escuela concreta (la zahiri), no la de la mayoría de juristas.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/767/3696
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Hazm 8/488: tacha de «calamidad» la «sunna» de al-Zuhri contra el testimonio de mujeres; y: «por necesidad de la razón no hay diferencia entre mujer y hombre en mentir o descuidarse»

Ibn Hazm, al-Muhalla bi-l-athar, vol. 8, p. 488

المحلى ٨/٤٨٨

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الْحُدُودِ: فَبَلِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ - وَهُوَ هَالِكٌ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ "لَوْ فَتَحْنَا هَذَا الْبَابَ لَمْ تَشَأْ امْرَأَةٌ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ إلَّا فَعَلَتْ ذَلِكَ" فَهُوَ عَنْ الْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - أَنَّ عُمَرَ.

[...]

وَبِضَرُورَةِ الْعَقْلِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ، وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، وَبَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فِي جَوَازِ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالتَّوَاطُؤِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ الْغَفْلَةُ - وَلَوْ حِينًا - إلَى هَذَا، لَكِنَّ النَّفْسَ أَطْيَبُ عَلَى شَهَادَةِ ثَمَانِي نِسْوَةٍ مِنْهَا عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/767/3697
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Hazm 8/488: tacha de «calamidad» la «sunna» de al-Zuhri contra el testimonio de mujeres; y: «por necesidad de la razón no hay diferencia entre mujer y hombre en mentir o descuidarse»

Ibn Hazm, al-Muhalla bi-l-athar, vol. 8, p. 488

المحلى ٨/٤٨٨

Y en cuanto al informe con que abrimos, del dicho de al-Zuhri «ha pasado la sunna del Profeta ﷺ y de Abu Bakr y ʿUmar: que no es lícito el testimonio de las mujeres en el divorcio, ni en el matrimonio, ni en las penas fijas»: es una calamidad, porque está cortado, por la vía de Ismaʿil ibn ʿAyyash —y él es débil— de al-Hayyay ibn Artat —y él es perdido [halik]—. Y en cuanto a la transmisión de ʿUmar «si abriésemos esta puerta, ninguna mujer querría separar a un hombre de su mujer sin hacerlo»: viene de al-Harith al-Ghanawi —y él es desconocido [mayhul]—.

[…]

Y por necesidad de la razón sabe todo el mundo que no hay diferencia entre una mujer y un hombre, ni entre dos hombres y dos mujeres, ni entre cuatro hombres y cuatro mujeres, en la posibilidad de mentir deliberadamente y de ponerse de acuerdo contra ellos, y asimismo el descuido —y aun [por] un tiempo, hasta este punto [frase oscura]—; pero el ánimo está más tranquilo con el testimonio de ocho mujeres que con el de cuatro hombres.

QUÉ DEMUESTRA

En la misma página del Muhalla Ibn Hazm hace dos cosas: (a) descalifica por su cadena la fórmula «ha pasado la sunna…» atribuida a al-Zuhri (la que cita Ibn al-Qayyim: NQ20) —cortada, por Ismaʿil ibn ʿAyyash «el débil» y al-Hayyay ibn Artat, «perdido»— y la transmisión de ʿUmar, por un transmisor «desconocido»; (b) afirma que «por necesidad de la razón» no hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la posibilidad de mentir, de ponerse de acuerdo o de descuidarse. Es decir: para él, la regla no se apoya en una diferencia psicológica.

OJO

La última frase («wa-law hina ila hadha») es oscura (puede ser errata de la edición en línea); traduzco con reserva. Ibn Hazm no dice que el «dos por uno» sea falso: dice que no se debe a que ellas olviden más; lo mantiene por mandato textual (NQ43). Sus críticas de cadena (Ismaʿil ibn ʿAyyash «débil», al-Hayyay ibn Artat «perdido», al-Harith al-Ghanawi «desconocido») son juicios suyos; no las verifiqué. Que él tache esa sunna no implica que los otros reportes de NQ17–NQ22 sean falsos.

Texto original en árabe

Ibn Hazm 8/528: «No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer» = «solo el asunto general: el califato»; «no ha venido texto que le impida desempeñar algunas funciones»

Ibn Hazm, al-Muhalla bi-l-athar, vol. 8, p. 528, «Mas'ala tawalli al-ʿabd al-qada'»

المحلى ٨/٥٢٨

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ» .

قُلْنَا: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلَافَةُ.

بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» .

وَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيُّونَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَوَكِيلَةً وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ الْأُمُورِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/767/3737
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ45 456 H · IBN HAZM, AL-MUHALLA 8/528 Traducción al español

Ibn Hazm 8/528: «No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer» = «solo el asunto general: el califato»; «no ha venido texto que le impida desempeñar algunas funciones»

Ibn Hazm, al-Muhalla bi-l-athar, vol. 8, p. 528, «Mas'ala tawalli al-ʿabd al-qada'» المحلى ٨/٥٢٨

«[...] No prosperará un pueblo que confíe su gobierno a una mujer.» Decimos: el Mensajero de Dios ﷺ dijo eso solo sobre el asunto general que es el califato. La prueba de ello es su dicho, la paz sea con él: «La mujer es pastora de los bienes de su marido y es responsable de su rebaño» [de aquello que tiene a su cargo]; y los malikíes permitieron que sea albacea y mandataria; y no ha venido ningún texto que le impida desempeñar algunas funciones. Y con Dios está el éxito.

QUÉ DEMUESTRA

Ibn Hazm restringe el alcance de Bujari 4425 (NQ13): «no prosperará un pueblo...» se dijo del asunto general, el califato; lo apoya con otro hadiz («la mujer es pastora de los bienes de su marido...») y con la posición malikí que admite a la mujer como albacea y mandataria. Y añade: no hay texto que le impida ejercer algunas funciones.

OJO

La sección (en el Muhalla) trata de si un esclavo puede ejercer la judicatura; esta restricción se hace al pasar. No leí lo que precede, así que no afirmo si Ibn Hazm concede que la mujer sea jueza. Mantiene que no sea califa (aquí «el asunto general»). La cita «ʿaduna» la pone él sin cadena en este pasaje.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/767/3737
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn Hazm, al-Fisal: «profecía de las mujeres»: la madre de Isaac, Maryam y la madre de Musa fueron profetisas; distingue profecía (nubuwwa) de misión (risala)

Ibn Hazm (m. 456 H), al-Fisal fi l-milal wa-l-ahwa' wa-l-nihal, vol. 5, pp. 12–13, «Nubuwwat al-nisa'»

الفصل في الملل ٥/١٢–١٣

قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا فصل لَا نعلمهُ حدث التَّنَازُع الْعَظِيم فِيهِ إِلَّا عندنَا بقرطبة وَفِي زَماننَا فَإِن طَائِفَة ذهبت إِلَى إِبْطَال كَون النُّبُوَّة فِي النِّسَاء جملَة وبدعت من قَالَ ذَلِك وَذهب طَائِفَة إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ قد كَانَت فِي النِّسَاء نبوة وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى التَّوَقُّف فِي ذَلِك

قَالَ أَبُو مُحَمَّد مَا نعلم للمانعين من ذَلِك حجَّة أصلا إِلَّا أَن بَعضهم نَازع فِي ذَلِك بقول الله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي اليهم}

قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا أَمر لَا ينازعون فِيهِ وَلم يدع أحد أَن الله تَعَالَى أرسل امْرَأَة وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي النُّبُوَّة دون الرسَالَة

[...]

ذَلِك كَذَلِك فقد جَاءَ الْقُرْآن بِأَن الله عز وَجل أرسل الْمَلَائِكَة إِلَى نسَاء فأخبروهن بِوَحْي حق من الله تَعَالَى فبشروا أم إِسْحَاق بِإِسْحَاق عَن الله تَعَالَى قَالَ عز وَجل {وَامْرَأَته قَائِمَة فَضَحكت فبشرناها بِإِسْحَاق وَمن وَرَاء إِسْحَاق يَعْقُوب قَالَت يَا ويلتى أألد وَأَنا عَجُوز وَهَذَا بعلي شَيخا إِن هَذَا لشَيْء عَجِيب قَالُوا أَتَعْجَبِينَ من أَمر الله رَحْمَة الله وَبَرَكَاته عَلَيْكُم أهل الْبَيْت} فَهَذَا خطاب الْمَلَائِكَة لأم إِسْحَاق عَن الله عز وَجل بالبشارة لَهَا بِإِسْحَاق ثمَّ يَعْقُوب ثمَّ بقَوْلهمْ لَهَا أَتَعْجَبِينَ من أَمر الله وَلَا يُمكن الْبَتَّة أَن يكون هَذَا الْخطاب من ملك لغير نَبِي بِوَجْه من الْوُجُوه ووجدناه تَعَالَى قد أرسل جِبْرِيل إِلَى مَرْيَم أم عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام يخاطبها وَقَالَ لَهَا {إِنَّمَا أَنا رَسُول رَبك لأهب لَك غُلَاما زكيا} فَهَذِهِ نبوة صَحِيحَة بِوَحْي صَحِيح ورسالة من الله تَعَالَى إِلَيْهَا وَكَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام يجد عِنْدهَا من الله تَعَالَى رزقا

[...]

واردا تمنى من أَجله ولدا فَاضلا وَوجدنَا أم مُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام قد أوحى الله إِلَيْهَا بإلقاء وَلَدهَا فِي اليم وأعلمها أَنه سيرده إِلَيْهَا ويجعله نَبيا مُرْسلا فَهَذِهِ نبوة لَا شكّ فِيهَا وبضرورة الْعقل يدْرِي كل ذِي تَمْيِيز صَحِيح أَنَّهَا لَو لم تكن واثقة بنبوة الله عز وَجل لَهَا لكَانَتْ بإلقائها وَلَدهَا فِي اليم برؤيا ترَاهَا أَو بِمَا يَقع فِي نَفسهَا أَو قَامَ فِي هاجستها فِي غَايَة الْجُنُون والمرار الهائج وَلَو فعل ذَلِك أَحَدنَا لَكَانَ فِي غَايَة الْفسق أَو فِي غَايَة الْجُنُون مُسْتَحقّا لمعاناة دماغه فِي البيمارستان لَا يشك فِي هَذَا أحد فصح يَقِينا أَن الْوَحْي الَّذِي ورد لَهَا فِي إِلْقَاء وَلَدهَا فِي اليم كالوحي الْوَارِد على إِبْرَاهِيم فِي الرُّؤْيَا فِي ذبح وَلَده فَإِن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَو لم يكن نَبيا واثقا بِصِحَّة الْوَحْي والنبوة الْوَارِد عَلَيْهِ من ذبح وَلَده لكنه ذبح وَلَده لرؤيا رَآهَا أَو ظن وَقع فِي نَفسه لَكَانَ بِلَا شكّ فَاعل ذَلِك من غير الْأَنْبِيَاء فَاسِقًا فِي نِهَايَة الْفسق أَو مَجْنُونا فِي غَايَة الْجُنُون هَذَا مَا لَا يشك فِيهِ أحد من النَّاس فَصحت نبوتهن بِيَقِين وَوجدنَا الله تَعَالَى قد قَالَ

[...]

ظَاهر وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق وَيلْحق بِهن عَلَيْهِنَّ السَّلَام فِي ذَلِك امْرَأَة فِرْعَوْن بقول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كمل من الرِّجَال كَثِيرُونَ وَلم يكمل من النِّسَاء إِلَّا مَرْيَم بنت عمرَان وآسية بنت مُزَاحم امْرَأَة فِرْعَوْن أَو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام والكمال فِي الرِّجَال لَا يكون إِلَّا لبَعض الْمُرْسلين عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام لِأَن من دونهم نَاقص عَنْهُم بِلَا شكّ وَكَانَ تَخْصِيصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرْيَم وَامْرَأَة فِرْعَوْن تَفْضِيلًا لَهما على سَائِر من أُوتيت النُّبُوَّة من النِّسَاء بِلَا شكّ إِذْ من نقص عَن منزلَة آخر وَلَو بدقيقة فَلم يكمل فصح بِهَذَا الْخَبَر أَن هَاتين الْمَرْأَتَيْنِ كملتا كمالا لم يلحقهما فِيهِ امْرَأَة غَيرهَا أصلا وَإِن كن بنصوص الْقُرْآن نبيات وَقد قَالَ تَعَالَى {تِلْكَ الرُّسُل فضلنَا بَعضهم على

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/6521/629
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Hazm, al-Fisal: «profecía de las mujeres»: la madre de Isaac, Maryam y la madre de Musa fueron profetisas; distingue profecía (nubuwwa) de misión (risala)

Ibn Hazm (m. 456 H), al-Fisal fi l-milal wa-l-ahwa' wa-l-nihal, vol. 5, pp. 12–13, «Nubuwwat al-nisa'»

الفصل في الملل ٥/١٢–١٣

Este es un capítulo cuyo gran disenso no sabemos que surgiera sino entre nosotros en Córdoba y en nuestro tiempo: un grupo sostuvo la anulación de que hubiera profecía en las mujeres en absoluto y declaró innovador a quien lo dijera; y otro grupo sostuvo que hubo profecía en mujeres; y otro grupo se abstuvo. Dijo Abu Muhammad: no conocemos para los que lo niegan prueba alguna, salvo que algunos de ellos disputaron con el dicho de Dios Altísimo: «Y no enviamos antes de ti sino hombres a quienes inspirábamos». Dijo Abu Muhammad: y esto es algo que no discutimos; y nadie ha pretendido que Dios enviara a una mujer; y el asunto se refiere a la profecía (nubuwwa), no a la misión (risala).

[...]

Pues el Corán vino [diciendo] que Dios envió ángeles a mujeres y estas les anunciaron una revelación verdadera de Dios: anunciaron a la madre de Isaac a Isaac de parte de Dios; dijo Él: «Y su mujer, de pie, rio; y le anunciamos a Isaac y, tras Isaac, a Jacob. Dijo: ¡Ay de mí! ¿Voy a dar a luz siendo vieja y siendo este mi marido anciano? ¡Esto es algo asombroso! Dijeron: ¿Te asombras del mandato de Dios? ¡La misericordia de Dios y sus bendiciones sobre vosotros, gente de la casa!» Y este es el discurso de los ángeles a la madre de Isaac de parte de Dios; y no es posible en absoluto que este discurso de un ángel sea a quien no es profeta. Y hallamos que Él envió a Gabriel a Maryam, madre de ʿIsa, la paz sea con ambos, hablándole: «Yo soy solo un mensajero de tu Señor para regalarte un niño puro»; y esta es una profecía válida, con una revelación válida y un mensaje de Dios hacia ella.

[...]

Y hallamos que Dios inspiró a la madre de Musa, la paz sea con ambos, que arrojara a su hijo al río y le hizo saber que se lo devolvería y lo haría profeta enviado; esto es una profecía en la que no hay duda; y por necesidad de la razón sabe todo el que tenga discernimiento sano que, si no hubiera tenido confianza en la profecía [que Dios le daba], habría estado, al arrojar a su hijo al río por una visión que veía o por lo que le viniera a la mente, en el colmo de la locura; y si alguno de nosotros lo hiciera, estaría en el colmo del libertinaje o de la locura, merecedor de que se le trate el cerebro en el hospital. Quedó, pues, establecido con certeza que la revelación que le llegó para arrojar a su hijo al río es como la revelación que llegó a Ibrahim en la visión de degollar a su hijo; y así quedó establecida con certeza su profecía.

[...]

Y se une a ellas —la paz sea con ellas— en eso la mujer del Faraón, por el dicho del Mensajero de Dios ﷺ: «Han alcanzado la perfección muchos hombres y de las mujeres no han alcanzado la perfección sino Maryam hija de ʿImran y Asiya hija de Muzahim, mujer del Faraón» —o como dijo, la paz sea con él—. Y la perfección entre los hombres solo es de algunos de los mensajeros, la paz sea con ellos, porque los que están por debajo son deficientes respecto a ellos sin duda; y el que el Profeta ﷺ especificara a Maryam y a la mujer del Faraón fue una preferencia de ellas sobre las demás que recibieron la profecía de entre las mujeres, sin duda, pues quien es deficiente respecto a la posición de otro, aunque sea por poco, no es perfecto. Así, por este informe se establece que estas dos mujeres alcanzaron una perfección que no alcanzó otra mujer, aunque ellas, por los textos del Corán, son profetisas.

QUÉ DEMUESTRA

Contraargumento de un sabio medieval, con textos: Ibn Hazm (Córdoba, s. XI) sostiene que hubo mujeres profetisas —la madre de Isaac (a quien los ángeles anuncian un hijo), Maryam (a quien Gabriel dice «soy un mensajero de tu Señor») y la madre de Musa (a quien Dios inspira arrojarlo al río)—; distingue «nubuwwa» (profecía) de «risala» (misión: nadie dijo que Dios enviara a una mujer); y de la frase «han alcanzado la perfección muchos hombres...» (Bujari 3411, NQ12) deduce que Maryam y Asiya alcanzaron una perfección que ninguna otra mujer tuvo.

OJO

El mismo Ibn Hazm dice que ese desacuerdo «no lo conocemos sino entre nosotros en Córdoba y en nuestro tiempo»: su posición es una minoría y él lo sabe. Ibn Kathir (NQ32) y al-Alusi (NQ33) mantienen que la profecía es de hombres «según lo más conocido»; al-Qurtubi (NQ47) opina que Maryam era profetisa pero deja a Asiya en «veracidad y virtud». Esto no es sobre inteligencia: lo incluyo porque Baydawi y al-Alusi derivan «profecía solo en hombres» de la «perfección de la razón», y Ibn Hazm desmonta ese vínculo con textos. Los versículos están traducidos de forma libre.

NQ47 671 H · AL-QURTUBI SOBRE 3:42

Texto original en árabe

al-Qurtubi, 3:42: transmite Muslim «han alcanzado la perfección muchos hombres…»; «lo correcto es que Maryam es profetisa»

al-Qurtubi (m. 671 H), al-Yami' li-ahkam al-Qur'an, sobre 3:42

تفسير القرطبي، آل عمران ٤٢

وروى مسلم عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : الكمال هو التناهي والتمام ; ويقال في ماضيه " كمل " بفتح الميم وضمها ، ويكمل في مضارعه بالضم ، وكمال كل شيء بحسبه . والكمال المطلق إنما هو لله تعالى خاصة . ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين . وإذا تقرر هذا فقد قيل : إن الكمال المذكور في الحديث يعني به النبوة فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية نبيتين ، وقد قيل بذلك . والصحيح أن مريم نبية ; لأن الله تعالى أوحى

Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya42.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ47 671 H · AL-QURTUBI SOBRE 3:42 Traducción al español

al-Qurtubi, 3:42: transmite Muslim «han alcanzado la perfección muchos hombres…»; «lo correcto es que Maryam es profetisa»

al-Qurtubi (m. 671 H), al-Yami' li-ahkam al-Qur'an, sobre 3:42

تفسير القرطبي، آل عمران ٤٢

Y transmitió Muslim, de Abu Musa, que dijo: Dijo el Mensajero de Dios ﷺ: «Han alcanzado la perfección muchos hombres, y no ha alcanzado la perfección de entre las mujeres sino Maryam hija de 'Imran y Asiya, mujer del Faraón, y la superioridad de 'A'isha sobre las mujeres es como la superioridad del tharid sobre el resto de las comidas.» Dijeron nuestros sabios, Dios tenga misericordia de ellos: la perfección es el colmo y la plenitud —y se dice en su pasado «kamala» con fatha y con damma de la mim, y en su presente «yakmulu» con damma—; y la perfección de cada cosa es según ella; y la perfección absoluta solo es de Dios, glorificado; y no hay duda de que lo más perfecto del género humano son los profetas, luego los santos: los veraces, los mártires y los justos. Y una vez establecido esto, se dijo que la perfección mencionada en el hadiz significa la profecía, con lo cual resulta que Maryam y Asiya serían profetisas, y así se ha dicho; y lo correcto es que Maryam es profetisa…

QUÉ DEMUESTRA

Al-Qurtubi (m. 671 H) recoge la lectura de que «kamal» significa profecía —con lo que Maryam y Asiya serían profetisas— y declara que lo correcto es que Maryam sí es profetisa (porque, dice a continuación, Dios le reveló por medio del ángel como a los demás profetas); de Asiya dice que no hay indicio claro de profecía, sino de veracidad y virtud (esto lo leí en la misma página, fuera del recorte).

OJO

Lo presenta como opinión («se dijo») y toma partido solo por Maryam. No afirma que las mujeres en general puedan ser profetisas. Sirve para mostrar que ni siquiera la tradición exegética mayoritaria era unánime sobre «la profecía solo en hombres», y que el mismo hadiz de Bujari 3411 (NQ12) se usó con efecto contrario al de NQ32–NQ33.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: quran.ksu.edu.sa (Proyecto Ayat, Universidad Rey Saud; sin paginación impresa)
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya42.html
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave · matiz / en contra

Texto original en árabe

Ibn al-Qayyim: la mujer «en la mitad del hombre» en varios juicios (testimonio, herencia, diya, ʿaqiqa, manumisión); en el testimonio, por su acceso a los tribunales y por «su memoria y precisión»

Ibn Qayyim al-Yawziyya (m. 751 H), al-Turuq al-hukmiyya fi l-siyasa al-shar'iyya, ed. Dar al-Bayan, p. 126, «Al-tariq al-thamin: al-hukm bi-l-rayul al-wahid wa-l-mar'atayn»

الطرق الحكمية ص١٢٦

الشَّاهِدَيْنِ. قِيلَ: الْقُرْآنُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ لِأَصْحَابِ الْحُقُوقِ بِمَا يَحْفَظُونَ بِهِ حُقُوقَهُمْ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَرْشَدَهُمْ إِلَى أَقْوَى الطُّرُقِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَقْوَاهَا انْتَقَلُوا إِلَى مَا دُونَهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَقْوَى مِنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ، لِأَنَّ النِّسَاءَ يَتَعَذَّرُ غَالِبًا حُضُورُهُنَّ مَجَالِسَ الْحُكَّامِ وَحِفْظُهُنَّ وَضَبْطُهُنَّ دُونَ حِفْظِ الرِّجَالِ وَضَبْطِهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ

[...]

الْمَرْأَتَيْنِ، لِأَنَّ النِّسَاءَ يَتَعَذَّرُ غَالِبًا حُضُورُهُنَّ مَجَالِسَ الْحُكَّامِ وَحِفْظُهُنَّ وَضَبْطُهُنَّ دُونَ حِفْظِ الرِّجَالِ وَضَبْطِهِمْ، وَلَمْ يَقُلْ

سُبْحَانَهُ: اُحْكُمُوا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَقَدْ جَعَلَ سُبْحَانَهُ الْمَرْأَةَ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ فِي عِدَّةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: هَذَا.

وَالثَّانِي: فِي الْمِيرَاثِ.

وَالثَّالِثُ: فِي الدِّيَةِ.

وَالرَّابِعُ: فِي الْعَقِيقَةِ.

وَالْخَامِسُ: فِي الْعِتْقِ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ

Ibn al-Qayyim: la mujer «en la mitad del hombre» en varios juicios (testimonio, herencia, diya, ʿaqiqa, manumisión); en el testimonio, por su acceso a los tribunales y por «su memoria y precisión»

Ibn Qayyim al-Yawziyya (m. 751 H), al-Turuq al-hukmiyya fi l-siyasa al-shar'iyya, ed. Dar al-Bayan, p. 126, «Al-tariq al-thamin: al-hukm bi-l-rayul al-wahid wa-l-mar'atayn»

الطرق الحكمية ص١٢٦

[A la objeción de que el Corán sugiere que «un hombre y dos mujeres» solo vale a falta de dos hombres, se responde:] el Corán no indica eso, pues esto es una orden a los titulares de derechos sobre lo que preserva sus derechos; Él los guió a los caminos más fuertes, y si no pueden alcanzar el más fuerte pasan al siguiente: el testimonio de un solo hombre es más fuerte que el de dos mujeres, porque a las mujeres les resulta por lo general imposible asistir a las sesiones de los gobernantes, y su memoria y su precisión están por debajo de la memoria y la precisión de los hombres.

[...]

Y Dios puso a la mujer en la mitad del hombre en varios juicios: uno de ellos, este [el testimonio]; el segundo, en la herencia; el tercero, en la diya; el cuarto, en la ʿaqiqa; y el quinto, en la manumisión

QUÉ DEMUESTRA

Ibn al-Qayyim (m. 751 H) enumera cinco ámbitos en los que Dios puso a la mujer «en la mitad del hombre»: testimonio, herencia, diya, ʿaqiqa y manumisión; y explica el del testimonio por dos motivos: que a las mujeres les resulta por lo general imposible asistir a las sesiones del juez, y que su «memoria y precisión» (hifz y dabt) están por debajo de las de los hombres. Es decir, el «la mitad» de Ibn al-Qayyim es una lista de reglas legales, no de inteligencia.

OJO

«Ghaliban» («por lo general») aparece tras «les resulta imposible asistir»; no queda claro si abarca también la afirmación de que su memoria y precisión están por debajo: es una generalización suya sin dato en la página. Los «cinco» son reglas distintas con motivos distintos; la lista continúa en la página siguiente con el hadiz sobre la manumisión, que no usé aquí. La edición es la de Dar al-Bayan en Shamela: la paginación puede variar en otras ediciones.

Texto original en árabe

Ibn Taymiyya (vía Ibn al-Qayyim): «la mitad de su testimonio es por la debilidad de la razón, no de la religión»; la ʿadala de la mujer es igual a la del hombre; sin riesgo de olvido, no hay «mitad»

Ibn Qayyim al-Yawziyya, al-Turuq al-hukmiyya, ed. Dar al-Bayan, pp. 127–128, citando a «nuestro maestro Ibn Taymiyya» (m. 728 H)

الطرق الحكمية ص١٢٧-١٢٨

وَأَبْعَدُ مِمَّنْ قَالَ: فَيَجْعَلُهَا ذِكْرًا، لَفْظًا وَمَعْنًى، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ ذَلِكَ عِلَّةً لِلضَّلَالِ الَّذِي هُوَ ضِدَّ الذِّكْرِ، فَإِذَا ضَلَّتْ أَوْ نَسِيَتْ ذَكَّرَتْهَا الْأُخْرَى فَذُكِّرَتْ، وَقَوْلُهُ: {أَنْ تَضِلَّ} [البقرة: ٢٨٢] تَقْدِيرُهُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ: لِئَلَّا تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا،

[...]

قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اسْتِشْهَادَ امْرَأَتَيْنِ مَكَانَ رَجُلٍ إِنَّمَا هُوَ لِإِذْكَارِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِذَا ضَلَّتْ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ الضَّلَالُ فِي الْعَادَةِ، وَهُوَ النِّسْيَانُ وَعَدَمُ الضَّبْطِ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ قَالَ: " وَأَمَّا نُقْصَانُ

[...]

عَقْلِهِنَّ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ "، فَبَيَّنَ أَنَّ شَطْرَ شَهَادَتِهِنَّ إِنَّمَا هُوَ لِضَعْفِ الْعَقْلِ لَا لِضَعْفِ الدِّينِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ عَدْلَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ عَدْلِ الرِّجَالِ، وَإِنَّمَا عَقْلُهَا يَنْقُصُ عَنْهُ، فَمَا كَانَ مِنَ الشَّهَادَاتِ لَا يُخَافُ فِيهِ الضَّلَالُ فِي الْعَادَةِ، لَمْ تَكُنْ فِيهِ عَلَى نِصْفِ رَجُلٍ، وَمَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَتُهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، إِنَّمَا هِيَ أَشْيَاءُ تَرَاهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ تَلْمِسُهَا

[...]

الْعَادَةِ، لَمْ تَكُنْ فِيهِ عَلَى نِصْفِ رَجُلٍ، وَمَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَتُهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، إِنَّمَا هِيَ أَشْيَاءُ تَرَاهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ تَلْمِسُهَا
بِيَدِهَا، أَوْ تَسْمَعُهَا بِأُذُنِهَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عَقْلٍ، كَالْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ، وَالِارْتِضَاعِ، وَالْحَيْضِ، وَالْعُيُوبِ تَحْتَ الثِّيَابِ،

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/125
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Ibn Taymiyya (vía Ibn al-Qayyim): «la mitad de su testimonio es por la debilidad de la razón, no de la religión»; la ʿadala de la mujer es igual a la del hombre; sin riesgo de olvido, no hay «mitad»

Ibn Qayyim al-Yawziyya, al-Turuq al-hukmiyya, ed. Dar al-Bayan, pp. 127–128, citando a «nuestro maestro Ibn Taymiyya» (m. 728 H)

الطرق الحكمية ص١٢٧-١٢٨

[Contra quien lee «fa-tudhakkira» como «la hace varón»:] pues Él puso eso como causa del extravío, que es lo opuesto al recuerdo; así que, si se extravía o olvida, la otra se lo recuerda y [ella] recuerda.

[...]

Dijo nuestro maestro Ibn Taymiyya —Dios tenga misericordia de él—: su dicho Altísimo «y si no son dos hombres, un hombre y dos mujeres de los que os agraden como testigos, para que si una de ellas se extravía, la otra la recuerde» (2:282) contiene la prueba de que tomar a dos mujeres en lugar de un hombre es solo para que una recuerde a la otra si se extravía, y esto solo se da en aquello en lo que el extravío es habitual: el olvido y la falta de precisión, y a este sentido aludió el Profeta ﷺ cuando dijo: «Y en cuanto a la deficiencia de —

[...]

[la deficiencia de] su razón: el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre»; con ello aclaró que la mitad de su testimonio es por la debilidad de la razón, no por la debilidad de la religión; y así se sabe que la rectitud (ʿadl) de las mujeres está al mismo nivel que la de los hombres, y que solo su razón es deficiente respecto a la de ellos; y en los testimonios en que no se teme el extravío por lo habitual, no están en la mitad de un hombre.

[...]

Y aquellos [testimonios] en que se aceptan por separado son cosas que ven con sus ojos, o tocan con su mano, o oyen con su oído, sin depender de la razón, como el parto, el grito del recién nacido, la lactancia, la menstruación y los defectos bajo la ropa; [...]

QUÉ DEMUESTRA

Es la explicación más precisa y razonada del «la mitad» que leí. Según Ibn Taymiyya (vía Ibn al-Qayyim): (a) «dos mujeres por un hombre» es solo para que una recuerde a la otra si se extravía, y eso solo ocurre donde el extravío es habitual (el olvido, la falta de precisión); (b) el Profeta aludió a esto con «deficiencia de razón: el testimonio de dos mujeres...»; (c) por tanto la «mitad» es por la razón (precisión), no por la religión: la rectitud (ʿadl) de las mujeres es igual a la de los hombres; (d) en lo que no se teme el olvido (lo que ven, tocan u oyen sin razonar: parto, lactancia, menstruación, defectos bajo la ropa) no hay «mitad»: aceptan su testimonio por separado.

OJO

Ibn Taymiyya no niega la «deficiencia de razón»: dice que su razón «es deficiente respecto a la de ellos» («wa-innama ʿaqluha yanquṣu ʿanhu»), pero la reduce a precisión en retener y la limita a ciertos testimonios; con eso contrasta con la lectura generalista de NQ30–NQ31 y NQ42. La cita llega por Ibn al-Qayyim, que no dice en qué obra la dijo Ibn Taymiyya (no lo verifiqué). Los recortes proceden de tres páginas (127a, 127b y 128) y el último termina con «[...]» (sigue el texto).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/11495/125
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

Texto original en árabe

Tafsir al-Manar (ʿAbduh y Rida), 2:282: rechaza la explicación por el temperamento («no comprobado»); la causa es que ellas no se dedican a las finanzas; en lo doméstico «tienen mejor memoria que el hombre»

Rashid Rida, Tafsir al-Manar (lecciones de Muhammad ʿAbduh, m. 1323 H / 1905), vol. 3, pp. 103–104, sobre 2:282

تفسير المنار ٣/١٠٣–١٠٤

الْأَمْرَ فِيهِ إِلَى رِضَا الْمُسْتَشْهِدِينَ، ثُمَّ بَيَّنَ عِلَّةَ جَعْلِ الْمَرْأَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَيْ حَذَرَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَيْ تُخْطِئُ لِعَدَمِ ضَبْطِهَا وَقِلَّةِ عِنَايَتِهَا فَتُذَكِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْأُخْرَى بِمَا كَانَ، فَتَكُونُ شَهَادَتُهَا مُتَمِّمَةً لِشَهَادَتِهَا ; أَيْ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عُرْضَةٌ لِلْخَطَأِ وَالضَّلَالِ، أَيِ الضَّيَاعِ وَعَدَمِ الِاهْتِدَاءِ إِلَى مَا كَانَ وَقَعَ بِالضَّبْطِ فَاحْتِيجَ إِلَى إِقَامَةِ الثِّنْتَيْنِ مَقَامَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُمَا بِتَذْكِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْأُخْرَى تَقُومَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ، وَلِهَذَا أَعَادَ لَفْظَ (إِحْدَاهُمَا) مُظْهَرًا وَلَيْسَ الْمَعْنَى لِئَلَّا تَنْسَى وَاحِدَةً فَتُذَكِّرَهَا الثَّانِيَةُ، كَمَا فَهِمَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَغْرِبِيُّ) مَعْنَاهُ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ عَنْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ

[...]

وَقَدْ عَلَّلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ النِّسَاءِ عُرْضَةً لِلضَّلَالِ أَوِ النِّسْيَانِ بِأَنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ، وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِكَثْرَةِ الرُّطُوبَةِ فِي أَمْزِجَتِهِنَّ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ: تَكَلَّمَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذَا وَجَعَلُوا سَبَبَهُ الْمِزَاجَ، فَقَالُوا: إِنَّ مِزَاجَ الْمَرْأَةِ يَعْتَرِيهِ الْبَرْدُ فَيَتْبَعُهُ النِّسْيَانُ، وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ، وَالسَّبَبُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الِاشْتِغَالُ بِالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ، فَلِذَلِكَ تَكُونُ ذَاكِرَتُهَا فِيهَا ضَعِيفَةً وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْمَنْزِلِيَّةِ الَّتِي هِيَ شُغْلُهَا، فَإِنَّهَا فِيهَا أَقْوَى ذَاكِرَةً مِنَ الرَّجُلِ، يَعْنِي أَنَّ مِنْ طَبْعِ الْبَشَرِ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا أَنْ يَقْوَى تَذَكُّرُهُمْ لِلْأُمُورِ الَّتِي تَهُمُّهُمْ وَيَكْثُرُ اشْتِغَالُهُمْ بِهَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ اشْتِغَالُ بَعْضِ نِسَاءِ الْأَجَانِبِ فِي هَذَا الْعَصْرِ بِالْأَعْمَالِ الْمَالِيَّةِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَالْأَحْكَامُ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تُنَاطُ بِالْأَكْثَرِ فِي الْأَشْيَاءِ وَبِالْأَصْلِ فِيهَا.

Fuente: shamela.ws (texto de la Biblioteca Shamela; la página impresa va en el título de cada página)
https://shamela.ws/book/12304/898
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

Tafsir al-Manar (ʿAbduh y Rida), 2:282: rechaza la explicación por el temperamento («no comprobado»); la causa es que ellas no se dedican a las finanzas; en lo doméstico «tienen mejor memoria que el hombre»

Rashid Rida, Tafsir al-Manar (lecciones de Muhammad ʿAbduh, m. 1323 H / 1905), vol. 3, pp. 103–104, sobre 2:282

تفسير المنار ٣/١٠٣-١٠٤

Luego explicó la causa de hacer a las dos mujeres equivalentes a un solo hombre con su dicho, enaltecido sea: «para que si una de ellas se extravía, la otra la recuerde»; es decir, por temor a que una de ellas se extravíe, esto es, se equivoque por falta de su precisión y escasa atención, y cada una recuerde a la otra lo que fue, y su testimonio sea complemento del testimonio de la otra; es decir, que cada una de ellas está expuesta al error y al extravío —esto es, a la pérdida y a no dar con lo que ocurrió con precisión—, y por eso se necesitó poner a las dos en lugar del único hombre, porque con el recuerdo mutuo equivalen al hombre; y por eso repitió «una de ellas» explícitamente; y el sentido no es «para que una olvide y la segunda se lo recuerde», como entendieron muchos exegetas.

[...]

Y algunos explicaron que las mujeres están expuestas al extravío o al olvido por ser deficientes en razón y religión, y otros lo explicaron por la abundancia de la humedad en sus temperamentos. Y dijo el Maestro, el Imam [ʿAbduh]: los exegetas hablaron de esto y lo atribuyeron al temperamento, diciendo que el temperamento de la mujer lo afecta el frío y este trae el olvido, y esto no está comprobado; y la causa correcta es que no es propio de la mujer ocuparse de las transacciones financieras y semejantes; por eso su memoria en ellas es débil, y no es así en los asuntos domésticos que son su ocupación, pues en ellos tiene mejor memoria que el hombre; es decir, que es propio de la naturaleza humana, en varones y mujeres, que se refuerce el recuerdo de las cosas que les importan y a las que se dedican mucho; y no contradice esto que algunas mujeres de los extranjeros se ocupen en este tiempo de las actividades financieras, pues son pocas y no se cuenta con ellas, y los juicios generales se basan en lo más frecuente en las cosas y en lo que es la regla en ellas.

QUÉ DEMUESTRA

La formulación más próxima a una posición moderna entre las que leí: ʿAbduh (vía Rida) rechaza la explicación por el «temperamento» (humedad/frío) como «no comprobada», y atribuye la menor memoria de la mujer en las finanzas a la falta de dedicación a ellas (causa de costumbre, no de naturaleza): en lo doméstico, dice, su memoria es mejor que la del hombre. Entiende el «dos por uno» como complementariedad: cada una completa el testimonio de la otra.

OJO

ʿAbduh no cuestiona la regla jurídica ni la premisa de que, en finanzas, ellas recuerdan menos: la explica por el entorno y la mantiene porque «los juicios generales se basan en lo más frecuente». Las excepciones (las mujeres extranjeras en las finanzas) las llama «pocas, y no se cuenta con ellas»: observación de hacia 1900 que hoy no se sostiene. No es ʿAbduh «en estado puro»: el Manar lo redactó Rida a partir de las lecciones; «qala al-ustadh al-imam» marca lo que atribuye a ʿAbduh, y no sé si es literal. En la edición de Shamela que leí estas páginas son 3/103–104.

Texto original en árabe

Tahtawi, al-Murshid al-amin li-l-banat wa-l-banin: la «ligereza de razón» de las mujeres viene de la ignorancia; los dichos sobre «la falta de perfección de sus razones» «no se aplican a todas las mujeres»

Rifaʿa Rafiʿ al-Tahtawi (1801–1873), al-Murshid al-amin li-l-banat wa-l-banin (1872), cap. 3, pp. 143–144 (ed. moderna, Dar al-Kitab al-Misri, 2012)

المرشد الأمين للبنات والبنين ص١٤٣–١٤٤

فيعظمن في قلوبهم، ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها، وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال

[...]

يأكلون ويشربون ويلبسون ويفرشون وفيما عندهم وعندها وهكذا، وأما القول بأنه لا ينبغي تعليم النساء الكتابة وأنها مكروهة في حقهن ارتكانًا على النهي عن بعض ذلك في بعض الآثار فينبغي أن لا يكون ذلك على عمومه، ولا نظر

[...]

إلى قول من عَلَّلَ ذلك بأن من طبعهن المكر والدهاء والمداهنة، ولا يعتمد على رأيهن لعدم كمال عقولهن، فتعليم القراءة والكتابة ربما حملهن على الوسائل الغير المُرْضِيَة ككتابة رسالة إلى زيد ورقعة إلى عمرو وبيت شعر إلى خالد ونحو ذلك، وأن الله تعالى لو شاء أن يخلقهن كالرجال في جودة العقل وصواب الرأي وحب الفضائل لفعل، فكأن الله تعالى خلقهن لحفظ متاع البيت ووعاء لصون مادة النسل، فمثل هذه الأقوال لا تفيد أن جميع النساء على هذه الصفات الذميمة، ولا تنطبق على جميع النساء، وكم من نهي وردت به الآثار كحب

Fuente: archive.org (escaneo de la Biblioteca de Alejandría; página real de la edición moderna reproducida; el resaltado está dibujado sobre la imagen)
https://archive.org/details/AAlexandrina-305558 (imágenes n242 y n243)
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ51 1290 H (1873) · RIFAʿA AL-TAHTAWI, AL-MURSHID AL-AMIN (1872) Traducción al español

Tahtawi, al-Murshid al-amin li-l-banat wa-l-banin: la «ligereza de razón» de las mujeres viene de la ignorancia; los dichos sobre «la falta de perfección de sus razones» «no se aplican a todas las mujeres»

Rifaʿa Rafiʿ al-Tahtawi (1801–1873), al-Murshid al-amin li-l-banat wa-l-banin (1872), cap. 3, pp. 143–144 (ed. moderna, Dar al-Kitab al-Misri, 2012)

المرشد الأمين للبنات والبنين ص١٤٣–١٤٤

[...] y así se las respeta en el corazón de ellos [los hombres] y se engrandece su posición, por desaparecer lo que hay en ellas de ligereza de razón y atolondramiento, que resulta de la convivencia de la mujer ignorante con otra mujer como ella; y para que sea posible a la mujer, cuando las circunstancias lo exijan...

[...]

Y en cuanto a decir que no conviene enseñar a las mujeres la escritura y que es detestable en su caso, apoyándose en la prohibición de algo de eso en algunas tradiciones, conviene que eso no sea en su generalidad, y no se atiende...

[...]

...al dicho de quien lo justificó diciendo que de su naturaleza son la astucia, el ardid y la adulación, y que no se debe confiar en su criterio por no ser perfectas sus razones, de modo que la enseñanza de la lectura y la escritura quizá las lleve a los medios no aprobados, como escribir una carta a Zayd, un billete a ʿAmr, un verso a Jalid y semejantes; y que Dios Altísimo, si hubiera querido crearlas como los hombres en la excelencia de la razón, el acierto del criterio y el amor a las virtudes, lo habría hecho; así que es como si Dios las hubiera creado para guardar el menaje de la casa y como receptáculo para preservar la materia de la descendencia: pues dichos como estos no indican que todas las mujeres tengan estas cualidades condenables, ni se aplican a todas las mujeres, y cuántas prohibiciones han llegado en las tradiciones, como el amor al mundo, la cercanía a los sultanes y reyes y la advertencia contra la riqueza...

QUÉ DEMUESTRA

Tahtawi (Egipto, 1801–1873), en un libro de 1872 que defiende la educación de niñas y niños, responde a quienes se apoyan en la «falta de perfección de sus razones» para no enseñarles a escribir: niega que esos dichos valgan para todas las mujeres («no se aplican a todas»). Y atribuye la «ligereza de razón» que ve en ellas a la convivencia entre mujeres ignorantes, remediable con educación y trabajo.

OJO

Tahtawi no niega que haya «ligereza de razón» en las mujeres de su época: la atribuye a la ignorancia; lo que niega es la generalización y la conclusión de prohibirles la escritura. Las citas de los «argumentos» (naturaleza astuta, «Dios las creó para guardar el menaje») son los de sus oponentes, no suyos. Es una edición moderna (2012) escaneada por la Biblioteca de Alejandría, no la de 1872; las páginas 143–144 son de esa edición. El resaltado está dibujado por mí sobre la imagen (tomando las coordenadas del texto OCR del escaneo).

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: archive.org (escaneo de la Biblioteca de Alejandría; página real de la edición moderna reproducida; el resaltado está dibujado sobre la imagen)
https://archive.org/details/AAlexandrina-305558 (imágenes n242 y n243)
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra

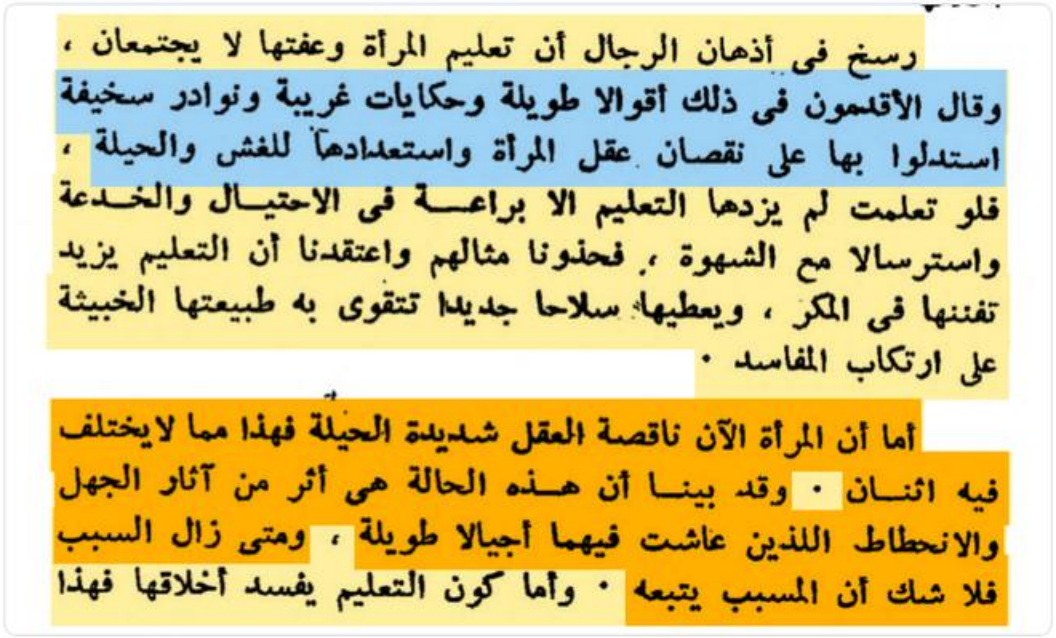
NQ52 1326 H (1908) · QASIM AMIN, TAHRIR AL-MAR'A (1899)

Texto original en árabe

Qasim Amin, Tahrir al-mar'a: concede que «la mujer ahora es deficiente en razón y muy astuta» y lo declara «efecto de la ignorancia y la decadencia»; cuando desaparezca la causa, «el efecto la seguirá»

Qasim Amin (1863–1908), Tahrir al-mar'a (1899), p. 55 de la edición de 1996 (al-Hay'a al-Misriyya al-'Amma li-l-Kitab)

تحرير المرأة ص ٥٥



رسخ فى أذهان الرجال أن تعليم المرأة وعفتها لا يجتمعان ، وقال الأقدمون فى ذلك أقوالا طويلة وحكايات غريبة ونوادر سخيفة استدلوا بها على نقصان عقل المرأة واستعدادها للغش والحيلة ، فلو تعلمت لم يزدها التعليم الا براعة فى الاحتيال والخدعة واسترسالا مع الشهوة ، فحذونا مثالهم واعتقدنا أن التعليم يزيد تفننها فى المكر ، ويعطيها سلاحا جديدا تتقوى به طبيعتها الخبيثة على ارتكاب المفاسد .

أما أن المرأة الآن ناقصة العقل شديدة الحيلة فهذا مما لايختلف فيه اثنان . وقد بينا أن هذه الحالة هى أثر من آثار الجهل والانحطاط اللذين عاشت فيهما أجيالا طويلة ، ومتى زال السبب فلا شك أن المسبب يتبعه . وأما كون التعليم يفسد أخلاقها فهذا

Fuente: archive.org (escaneo de la Biblioteca de Alejandría; página real de la edición moderna reproducida; el resaltado está dibujado sobre la imagen)
https://archive.org/details/AAlexandrina-035677 (imagen n58)
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

pasaje citado · frase clave · matiz / en contra

NQ52 1326 H (1908) · QASIM AMIN, TAHRIR AL-MAR'A (1899) Traducción al español

Qasim Amin, Tahrir al-mar'a: concede que «la mujer ahora es deficiente en razón y muy astuta» y lo declara «efecto de la ignorancia y la decadencia»; cuando desaparezca la causa, «el efecto la seguirá»

Qasim Amin (1863–1908), Tahrir al-mar'a (1899), p. 55 de la edición de 1996 (al-Hay'a al-Misriyya al-ʿAmma li-l-Kitab) تحرير المرأة ص ٥٥

Se afianzó en la mente de los hombres que la educación de la mujer y su honestidad no van juntas; y los antiguos dijeron al respecto largos discursos, historias extrañas y anécdotas ridículas, con las que dedujeron la deficiencia de la razón de la mujer y su disposición al engaño y la astucia: si estudiara, la educación no le añadiría sino destreza en el ardid y el engaño y desenfreno con la pasión; así que seguimos su ejemplo y creímos que la educación incrementa su ingenio en la treta y le da un arma nueva con la que su naturaleza malvada se fortalece para cometer corrupciones. En cuanto a que la mujer ahora es deficiente en razón y muy astuta, es algo en lo que no discrepan dos personas; pero ya hemos explicado que este estado es un efecto de la ignorancia y la decadencia en que vivió durante largas generaciones, y cuando desaparezca la causa, no hay duda de que el efecto la seguirá. En cuanto a que la educación corrompe su moral, esto...

QUÉ DEMUESTRA

Qasim Amin (Egipto, 1863–1908), el reformista más conocido de la «cuestión de la mujer», concede como cosa «en la que no discrepan dos personas» que «la mujer ahora es deficiente en razón y muy astuta»; pero lo declara «efecto de la ignorancia y la decadencia» de generaciones y pide la educación como remedio: cuando desaparezca la causa, el efecto la seguirá. Atribuye a «los antiguos» los discursos y anécdotas sobre la «deficiencia de razón» de la mujer.

OJO

Aquí un reformista acepta como hecho (en el sentido de su época y en sus términos) la «deficiencia de razón» de las mujeres; lo que cambia es la causa (social, no innata) y el remedio. Hoy ese diagnóstico se lee como un prejuicio. Este fragmento no cita el hadiz de las «naqisat». Edición de 1996 (la de 1899 no la vi) y escaneo con paginación impresa «55»; el resaltado está dibujado sobre la imagen. Atribuir o no a ʿAbduh parte del libro es un debate que no trato.

Traducción literal propia; entre corchetes, aclaraciones. Fuente: archive.org (escaneo de la Biblioteca de Alejandría; página real de la edición moderna reproducida; el resaltado está dibujado sobre la imagen)
https://archive.org/details/AAlexandrina-035677 (imagen n58)
Pack «La mujer ‹deficiente en razón y religión›: el hadiz, sus variantes y lo que dijeron los sabios hasta el siglo XIX»

frase clave matiz / en contra